

제정 국방부 훈령 제855호(2008. 1. 23.)  
 일부 개정 국방부 훈령 제976호(2008. 11. 1.)  
 일부 개정 국방부 훈령 제1021호(2009. 1. 21.)  
 일부 개정 국방부 훈령 제1091호(2009. 8. 4.)  
 일부 개정 국방부 훈령 제1228호(2010. 1. 27.)  
 일부 개정 국방부 훈령 제1288호(2010. 12. 14.)  
 일부 개정 국방부 훈령 제1376호(2011. 12. 30.)  
 일부 개정 국방부 훈령 제1490호(2012. 12. 31.)  
 일부 개정 국방부 훈령 제1606호(2013. 12. 31.)  
 일부 개정 국방부 훈령 제1753호(2014. 12. 31.)  
 일부 개정 국방부 훈령 제1852호(2015. 12. 15.)  
 일부 개정 국방부 훈령 제2026호(2017. 3. 20.)  
 일부 개정 국방부 훈령 제2147호(2018. 4. 5.)  
 일부 개정 국방부 훈령 제2339호(2019. 11. 19.)  
 일부 개정 국방부 훈령 제2500호(2020. 12. 29.)  
 일부 개정 국방부 훈령 제2650호(2022. 5. 10.)  
 일부 개정 국방부 훈령 제2867호(2023. 12. 11.)  
 일부 개정 국방부 훈령 제2981호(2024. 10. 24.)

## 계약업무처리훈령

## 목 차

|                 |   |
|-----------------|---|
| 제 1 장 총 칙 ..... | 3 |
|-----------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 제 2 장 추정가격 및 예정가격 ..... | 6 |
|-------------------------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 제 3 장 계약의 방법 ..... | 9 |
|--------------------|---|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 제 4 장 입찰 및 낙찰절차 ..... | 23 |
|-----------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 제 5 장 계약의 체결 및 이행 ..... | 27 |
|-------------------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| 제 6 장 보고 및 기타 ..... | 34 |
|---------------------|----|

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 제 7 장 일괄입찰 등의 공사 관급자재 분리발주 및<br>계약절차 ..... | 40 |
|--------------------------------------------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| 부 칙 ..... | 43 |
|-----------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| 별 지 ..... | 47 |
|-----------|----|

## 제 1 장 총 칙

**제1조(목적)** 이 훈령은 계약담당공무원이 공정하고 합리적으로 계약업무를 집행할 수 있도록 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 동법시행령, 동법시행규칙과 「특정조달을 위한 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 특례규정」 및 동시행령특례규칙과 기획재정부 계약예규(이하 각각 "법" 및 "시행령", "시행규칙"과 "특례규정" 및 "특례규칙"과 "계약예규"라 한다.)에서 정하는 사항 이외에 계약업무처리에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

**제2조(정의)** 이 훈령에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "계약담당공무원"이란 「회계관계공무원 직위 지정 및 임면권 위임과 재정보증운영에 관한 훈령」에 따라 국방부 장관이 지정한 계약관, 재무관 및 위 훈령 제8조에서 국방부 장관이 임명한 분임과 대리, 담당 실무자를 말한다.
2. "계약담당부서"란 수요부서의 계약의뢰에 따라 계약대상자를 선정하여 계약을 체결하고 이와 관련된 행정업무를 담당하는 부서를 말한다.
3. "국제입찰"이라 함은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제2조 및 4조에 따라 내·외국인 또는 외국인을 대상으로 하여 물품·공사 및 용역을 조달하기 위한 입찰을 말하며, 이는 국제입찰의 제공고 유찰 등으로 인한 수의계약도 포함된다.
4. "특정조달계약"이라 함은 법 제4조제1항 및 제2항의 규정에 의한 국제입찰을 통하여 물품·공사 및 용역을 조달하기 위하여 체결하는 계약을 말한다.
5. "외자 직구매 계약"이라 함은 기 조달된 장비·물품(무기체계 포함) 등의 정상적인 운영을 위하여 필요한 물품, 부품구매 및 용역에 관하여 특례규정 제23조 및 훈령 제11조제2항에 의하여 해외 원제작자 또는

현품보유업체와 직접 계약하는 것을 말한다.

6. "전자입찰"이라 함은 시행령 제39조 제1항 단서에 따라 국방부장관이 지정·고시한 정보처리장치(국방전자조달시스템(D2B) 및 공공급식통합플랫폼([www.ns.eat.co.kr](http://www.ns.eat.co.kr)) : 이하 "전자조달시스템"이라 한다) 또는 국가종합전자조달시스템(G2B)을 이용하여 행하여지는 입찰을 말한다.
7. "조사금액(시설공사의 경우 "설계금액"을 말한다, 이하 같다)"이라 함은 예정가격을 결정하기 위하여 가격조사 또는 원가계산방식에 의하여 산정한 금액으로서 기초예비가격 결정의 기준이 되는 가격을 말한다.
8. "기초예비가격"이라 함은 조사금액을 기준으로 계약담당공무원이 결정한 금액으로서 복수예비가격 산정의 기준이 되는 가격을 말한다.
9. "복수예비가격"이라 함은 기초예비가격을 기준으로  $\pm 2\%$  범위 내에서 산정한 15개의 가격을 말한다.
10. "예정가격"이라 함은 입찰 또는 수의계약에 부치는 때에 낙찰자 또는 계약금액 결정기준으로 삼기 위해 정한 가격으로서, 입찰시에는 복수예비가격 중에서 추천한 4개의 가격을 산술평균한 가격을 말한다.
11. "금차공사"라 함은 이 훈령에 따른 수의계약 평가 대상공사를 말하며, 예산확보 및 복합공사 여부를 불문하고 전체 공사금액을 기준으로 한다.
12. "전차공사"라 함은 금차공사와 동일체 구조물을 형성하여 장래 하자 발생시 그 책임구분이 불분명한 사유(이하 '하자사유'라 한다.)가 발생할 수 있는 하자보수 보증기간 내 또는 시공 중에 있는 전차 구조물이거나 금차공사 기간 대비 시공 중인 공사의 잔여 공사기간의 비율(이하 '시간적중복도'라 한다.)이 40% 이상이고 공간적으로 중복되어 작업상 혼잡을 야기할 수 있는 공사를 말한다.
13. "중복금액" 또는 "접합금액"은 전차공사 구조물과 기능이 상호 연결되어 동일체구조물을 형성하여 하자사유가 발생되고, 동일인이 계속하여 시공함이 적합하다고 판단되는 금차공사 금액 중 하자담보책임기간 내에 시공하는 금차공사 금액으로서 "중복금액"은 수직적 분할

(상·하)로 접합 시공되는 금액, "접합금액"은 횡 또는 종방향으로 접합 시공되는 금액을 말하며, 제35조제1항 각 호의 공종을 제외한 공사를 기준으로 하자담보책임기간 내에 당해 구조물을 시공하는데 필요로 하는 재료비(수급인설치 관급금액 포함, 이하 같다), 노무비, 산출경비, 제경비 등을 합한 완성 공사비를 기준으로 계산한다.

14. "혼잡금액"이라 함은 금차공사 금액 중 시공 중인 전차공사와 시간적·공간적으로 중복되어 제33조의 유형에 의한 작업상 혼잡사유로 시공하는 금차공사 금액을 말하며, 제35조제1항 각 호의 공종을 제외한 공사를 기준으로 시공 중복기간 내에 당해 구조물 시공에 필요한 재료비, 노무비, 산출경비, 제경비 등을 합한 완성공사비를 기준으로 계산한다.

15. "공사금액"이란 시설부대비(용역비, 보상비 등)를 제외한 추정금액을 말하며, 전차공사가 설계변경 등으로 계약금액이 증감된 경우에는 증감된 금액을 당초 추정금액에 가감한 금액을 말한다.

**제3조(적용범위)** 이 훈령은 방산물자 등 따로 정하는 법령, 기준 및 지침이 있는 경우를 제외한 모든 세출의 원인이 되는 계약에 적용한다.

**제4조(계약방법의 결정 등)** ① 계약을 체결하고자 할 때에는 법 및 시행령, 특례규정에서 정한 계약방법 외에 다른 유사 계약방법을 사용하여서는 아니된다.

② 법 제7조의 계약방법 결정시 다음 각 호의 순서에 따라 이를 검토 결정한다.

1. 시행령 제7조의 규정에 의한 추정가격의 산정
2. 산정된 추정가격이 법 제4조제1항에 따라 기획재정부장관이 고시한 금액 이상 해당여부 확인
3. 법 제4조 및 특례규정 제2조제2호에 의한 특정조달계약대상 여부

확인

4. 국제입찰 또는 국내입찰 여부 결정
5. 계약방법의 결정(일반경쟁, 제한경쟁, 지명경쟁, 수의계약)
6. 계약의 종류 결정(총액계약, 단가계약, 공동계약, 단독계약, 확정계약, 개산계약, 장기계속계약 등)

③ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제69조제1항의 규정에 의한 부대조달을 위하여 장기계속계약을 체결하는 경우에는 국방부 장관, 각 군 참모총장, 국방부 직할기관의 장의 승인을 얻어야 한다.

④ 발주기관은 다음 각 호의 정보화 사업에 대해 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조의2에 따라 협상에 의한 계약체결 방법을 우선 적용할 수 있다. 이 경우 수요부서(사업주관부서)는 별지 제21호 서식을 첨부하여 협상에 의한 계약을 의뢰하여야 하며, 협상에 의한 계약방법을 우선 적용할 수 있는 정보화사업의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 정보화전략계획수립 사업
2. 응용 소프트웨어 개발 사업
3. 기반운영환경 조성 사업 (단, 소프트웨어나 기반운영환경과의 연계가 없는 단순한 장비 구축 사업은 제외)
4. 국방정보시스템 운영 및 유지보수 사업
5. 신기술 적용 사업으로 군에 적용 사례가 적은 경우

⑤ 발주기관은 제4항에도 불구하고 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조의3제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보화사업에 대해서는 경쟁적 대화에 의한 계약을 체결할 수 있다. 이 경우 계약 체결에 관한 사항은 기획재정부 계약예규 「경쟁적 대화에 의한 계약 체결 기준」을 따른다.

## 2 장 추정가격 및 예정가격

**제5조(국산화 인정가격)** ① 계약담당공무원은 시행령 제9조제1항의 규정에도 불구하고 해외로부터 수입하고 있는 군용물자부품을 국산화하고자 하는 경우에는 그 수입가격 등을 고려하여 방위사업청장이 인정한 가격을 기준으로 예정가격을 결정할 수 있다. "방위사업청장이 인정한 가격"은 국산화 개발을 완료한 후 각 조달기관에서 구매시 적용하는 가격을 말한다.

② 제1항의 가격은 다음 각 호에 의한 기준으로 산정하며, 환율적용은 계약예규 「예정가격 작성기준」 제35조에 의한다.

1. 방위사업청의 외자조달실적이 있는 경우 당해 품목의 외화표시가격
2. 각 조달기관의 외자조달실적이 있는 경우 당해 품목의 외화표시가격
3. 기타 국산화 개발을 신청한 업체가 최근 3년 이내의 수입 관련 서류를 제출한 경우에는 그 수입실적품목의 외화표시가격

③ 제2항의 외자조달실적 가격은 당해물자의 본선인도가격(FOB)을 기준으로 산정함을 원칙으로 한다.

**제6조(예정가격 결정 및 공개에 관한 기준 등)** ① 경쟁입찰 대상과 제11조의2에서 정한 전자공개 소액수의계약 대상인 시설공사·물품 및 용역의 예정가격은 이 훈령 제7조 내지 제8조에서 정하는 바에 의하여 복수예비가격을 작성하여 결정하되, 최저가낙찰대상 중 계약담당공무원이 필요하다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

② 계약의 투명성 확보 등을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 가격개찰과 동시에 예정가격, 복수예비가격 등을 공개할 수 있다.

③ 이 훈령 제11조의4에 해당하는 계약으로 추정가격 5백만원을 초과하는 경우에도 계약예규 「예정가격 작성기준」에 의거하여 예정가격을 작성하여야 한다.

**제7조(복수예비가격 및 예정가격 결정방법)** ① 계약담당공무원은 조사금

액을 기준으로 기초예비가격을 결정하고 기초예비가격조서(별지 제1호 서식)를 작성하여야 한다. 다만, 「출판문화산업 진흥법」 제22조에 해당하는 간행물을 구매하는 경우에는 간행물의 정가를 기초예비가격으로 한다.

② 결정된 기초예비가격을 기준으로  $\pm 2\%$  범위로 15개의 복수예비가격을 산정하고, 복수예비가격조서(별지 제2호 서식)를 작성한다.

③ 제2항에도 불구하고, 「출판문화산업 진흥법」 제22조에 해당하는 간행물을 구매하는 경우에는 0%~+1% 범위에서 15개의 복수예비가격을 산정한다.

④ 예정가격은 투찰 후 입찰참가자 중에서 4인을 선정하여 복수예비가격 중 각각 1개씩을 추천토록 하며, 그 추천된 4개의 복수예비가격을 산술평균한 가격으로 결정한다. 이 경우 입찰참가자가 4인 미만인 때에는 입찰사무와 관련이 없는 공무원을 선정하여 추천할 수 있으며, 예정가격 결정시 산술평균한 가격의 1원 미만은 절사하고 단가계약은 소수점 두자리 미만은 절사한다.

⑤ 예정가격은 예정가격조서(별지 제3호 서식)를 작성하여 입찰결과 보고서 계약관 또는 분임계약관의 결재를 득한다.

⑥ 전자입찰의 경우의 예정가격은 방위사업청장이 정한 국방전자조달시스템 전자입찰특별유의서에 따른다.

⑦ 제11조의2에서 정한 전자공개 소액수의계약 대상의 경우 예정가격은 제6항의 전자입찰특별유의서에 따른다.

**제8조(기초예비가격 공개 등)** ① 입찰공고시 공고내용에 기초예비가격의 공개일정을 명시하여야 하며, 기초예비가격 공개시 복수예비가격 산정범위를 포함하여야 한다.

② 기초예비가격은 입찰등록 마감일 전일까지 공개하되, 전자입찰의 경우에는 국방전자조달시스템에 공개하고, 전자입찰 이외의 경우에는 각 군 및 기관의 인터넷 또는 상담실을 통하여 공개함을 원칙으로 한다.

단, 시설공사 및 설계·감리용역의 경우에는 입찰등록마감일 5일 전에 공개토록 한다.

③ 전자공개 소액수의계약의 경우 기초예비가격은 국방전자조달시스템에 전자서제출 마감일 2일 전까지 공개하여야 한다.

## 제 3 장 계약의 방법

### 제 1 절 계약의 방법에 관한 일반지침

**제9조(지역제한경쟁입찰의 활용)** 1일 급식되는 식품류 등과 같이 수송기간 중에 변질 가능성이 있는 품목에 대해서는 제품의 특성과 지역 내의 수송여건 및 조달업체의 수를 고려하여 지역분할에 의한 계약을 체결할 수 있다.

**제10조(비밀계약집행기준)** ① 비밀을 요하는 물품·용역 및 공사계약은 해당 사업내용이 비밀사업에 해당할 경우 관할 **방첩부대**로부터 별지 제 4호 서식의 [비밀사업확인서]를 발급받아 집행한다.

② 비밀을 요하는 계약이라 하더라도 가능한 한 지명경쟁에 의하도록 하되, 극히 보안유지를 요하는 부득이한 경우에 한하여 시행령 제26조제 1항제1호"나"목에 의한 수의계약으로 집행하여야 하며, 이 경우에는 「국방보안업무훈령」 제87조에서 정하는 절차와 방법에 따라 보안상의 적격여부와 다음 각 호의 사항을 고려하여 수의계약 상대자를 선정한다. 다만, 물품의 제조 및 구매의 경우에는 이를 준용한다.

1. 단일 생산업체
2. 특정인의 기술과 용역
3. 「방위사업법」에 의한 방산업체
4. 가격 등에 있어 현저하게 국가에 유리한 경우

**제11조(수의계약 억제 및 경쟁계약 확대 시행)** ① 계약담당공무원은 수요부서(기관)에서 수의계약을 요구하더라도 해당 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 수의계약이 필요하다고 인정되는 경우에 수의계약을 실시하며, 다음 각 호의 경우에는 경쟁계약을 우선적으로 검토·시행한다.

1. 성능 또는 효율 등이 유사한 물품의 경우
2. 수요부서(기관)에서 수의계약 목적으로 분할집행을 요구하는 경우
3. 수요부서(기관)에서 특정규격의 품목을 지정요구하였으나 사업목적 달성이 가능한 유사물품이 있는 경우
4. 특허품·실용신안등록품·디자인등록품은 품질, 성능, 가격 등이 대등한 유사물품으로 사업목적 달성이 가능하다고 판단되는 경우
5. 수요부서(기관)에서 긴급목적으로 수의계약을 요구하였으나 긴급공고(5일) 등으로 계약목적 달성이 가능한 경우
6. 보안을 요하는 공사로서 비밀리에 추진하여야 할 필요가 있는 사업으로서 경쟁이 가능한 경우
7. 신규품목의 제조 및 구매 또는 시설공사의 경우

② 외자조달의 경우 다음 각 호에 한하여 수의계약으로 집행한다.

1. 국산대체 기술검토 결과 국산대체가 불가한 것으로 확인된 경우
2. 완성장비의 구매로서 단일생산제품의 증명이 있는 경우  
다만, 동 제품과 유사한 제품을 생산하는 제작자 또는 공급자가 있는 경우에는 동인으로부터 이의 생산·공급 가능여부를 확인 후 수의계약 체결할 수 있음
3. 기 도입장비의 부분품은 단일 생산제품이거나 공급이 단일한 경우로서 타제품으로는 호환성이 없는 경우

③ 제1항 내지 제2항에서 정하는 경쟁계약 원칙 및 수의계약 집행기준을 준수하여 계약상대자 선정의 투명성과 공정성을 확보하고 예산 절감에 노력하여야 한다.

**제12조(재공고입찰 등에 의한 수의계약 억제)** ① 계약담당공무원은 시행령 제27조에 의한 수의계약은 사전에 다음 각 호의 사항을 철저히 함으로써 이를 최대한 억제한다.

1. 조달원의 최대한 확보
2. 규격의 개선
3. 합리적인 예정가격 결정
4. 업자간 담합방지
5. 기타 수요기관과의 긴밀한 협조

② 제1항에 의한 수의계약을 체결하는 경우에는 유효한 입찰자가 1인이더라도 국가 입장에서 가격 등 가장 유리한 계약상대자를 선정하여야 한다.

**제13조(외자 직구매 계약)** ① 계약담당공무원은 외자 직구매 계약에 있어서 시행령 제49조제1호에 해당되는 경우에는 계약상대자로부터 청구서, 각서, 협정서, 승낙사항 등 계약성립의 증거가 될 수 있는 서류를 FAX, 우편 등으로 제출받을 수 있다.

② 제1항의 방법에 의한 계약에 있어서 대금은 물품 인수 후 기술검사 결과에 따라 지불할 수 있다.

**제14조(수의계약 및 지명경쟁계약 체결보고 시 구비서류)** ① 계약담당공무원은 시행령 제26조제1항제2호(감사원 통지대상)의 규정에 의하여 수의계약을 체결하거나 시행령 제23조제1항의 규정에 의하여 지명경쟁계약을 체결한 때에는 계약예규 「정부입찰·계약집행기준」 제12조에서 정한 바에 따라 서류를 구비하여 보고하여야 한다.

② 시행령 제26조제1항제1호다목·라목, 제4호 나목·다목 및 제5호다목·마목의 규정에 의하여 수의계약을 체결한 경우에는 계약서 사본 등 증빙서류 첨부를 생략하고 수의계약사유서(보고서, 합의서)만을 제출한

다.

## 제 2 절 2단계경쟁입찰 및 협상에 의한 계약체결 평가기준

**제15조(2단계 경쟁입찰 및 협상에 의한 계약체결 절차와 평가기준)** ①

시행령 제18조에 따른 2단계 경쟁입찰과 시행령 제43조에 따른 협상에 의한 계약체결 절차와 평가기준은 제16조 내지 제22조의4에서 정한 바에 따른다.

② 제1항에도 불구하고 2단계 경쟁입찰 및 협상에 의한 계약 관련하여 다른 국방부 훈령에 별도 평가기준이 있는 경우는 해당 훈령에 의한다.

**제15조의2(제안요청서 작성)** ① 수요기관(부서)은 다음 각 호를 포함하여 제안요청서를 작성하여야 한다.

1. 사업목적 및 내용
2. 사업추진 일정
3. 제안요청사항
4. 제안서의 작성기준
5. 제안서 평가기준 및 선정 방침
6. 그 밖에 필요한 사항

② 수요기관(부서)은 제안요청서 작성 시 제안서 평가기관, 평가방법, 평가항목별 평가배점, 가점·감점 기준, 정량적 평가항목(신용등급, 수행실적, 상생협력 등)에 대한 평가 기준, 지식재산권 귀속 주체, 부정당업자 제재조치, 기밀유지 의무 및 위반 시 불이익 등을 제안요청서에 명시하여야 한다.

**제16조(2단계 경쟁입찰 적용대상)** 시행령 제18조에 따라 물품의 제조·구매 또는 용역계약(단순한 노무에 의한 용역으로서 기획재정부령이 정하



는 용역의 계약을 제외한다.)에 있어서 미리 적절한 규격 등의 작성이 곤란하거나 기타 계약의 특성상 필요하다고 인정되는 경우에 2단계 경쟁 입찰을 실시할 수 있다.

**제17조(2단계 경쟁입찰에 의한 계약체결시의 공고방법)** 물품의 제조·구매 또는 용역계약을 2단계 경쟁입찰의 방법으로 집행하고자 할 때에는 시행령 제36조의 입찰공고 내용에 다음 각 호의 사항을 포함시켜야 한다.

1. 당해 물품의 제조·구매 또는 용역은 2단계 경쟁입찰에 의한다는 내용 및 규격·기술 등의 요건 및 표시서(제안서)에 관한 사항
2. 당해 물품의 제조·구매 또는 용역에 대한 규격·기술 등의 평가요소, 평가요소별 배점기준, 평가방법 등에 관한 사항
3. 입찰자를 식별할 수 있는 표기 금지
4. 기타 입찰에 필요한 사항

**제18조(2단계 경쟁입찰에 의한 계약의 예정가격 결정방법)** 예정가격은 시행령 제8조 및 제9조의 규정에 의하여 작성하여야 한다.

**제19조(평가위원회 구성 및 평가)** ① 규격서(기술서) 또는 제안서를 평가하기 위하여 필요한 경우에는 관계 전문가로 구성된 평가위원회를 둘 수 있다.

② 규격서(기술서) 또는 제안서 평가에 필요한 세부평가요소, 배점기준, 평가방법 등을 정하되, 필요한 경우 평가위원회의 자문을 받을 수 있으며, 배점기준을 정함에 있어 신기술을 우대할 수 있도록 한다.

③ 2단계 경쟁입찰에서 규격 또는 기술입찰서 평가는 평가위원별로 독립적으로 평가한 후 그 결과를 산술 평균하여 입찰공고시 제시한 조건을 충족한 업체를 규격 또는 기술 적격자로 선정한다.

**제20조(2단계 경쟁입찰의 절차 및 내용)** ① 먼저 규격 또는 기술입찰을 실시하여야 하며, 규격 또는 기술입찰을 개찰한 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격입찰에 참가할 수 있는 자격을 부여하여야 한다.

② 제1항의 규정에 불구하고 시행령 제18조제3항의 규정에 의하여 계약 목적물의 특성 등에 따라 필요하다고 인정되는 경우에는 규격 또는 기술과 가격입찰을 동시에 실시할 수 있으며, 이 경우 규격 또는 기술입찰을 개찰한 결과 적격자로 확정된 자에 한하여 가격입찰을 개찰하여야 한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 가격입찰서를 개찰한 결과 낙찰자를 결정할 수 없는 경우로서 규격 또는 기술적격자가 2인 이상인 때에는 그 규격 또는 기술적격자에게 가격입찰서를 다시 제출하게 할 수 있다.

**제21조(낙찰자 결정)** ① 2단계 경쟁입찰에 있어서 규격 또는 기술입찰의 경우에는 규격 또는 기술입찰서 평가결과 입찰공고시 제시한 조건 이상자를 규격 또는 기술 적격자로 결정하며, 가격입찰의 경우에는 시행령 제42조제3항의 규정에 의하여 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정한다. 다만, 낙찰자가 될 동가의 입찰자가 2인 이상 있을 때에는 규격 또는 기술우위자를 낙찰자로 결정한다.

② 시행령 제18조 제3항의 규정에 의하여 규격 또는 기술과 가격을 동시에 입찰에 부치는 경우에는 시행령 제11조의 규정에 의하여 2인 이상의 유효한 입찰로 성립한 규격 또는 기술입찰의 개찰결과 규격 또는 기술적격자로 확정된 자가 1인인 경우에도 가격입찰서를 개봉하여 입찰금액이 예정가격 이하인 경우 낙찰자로 결정할 수 있다.

**제22조(협상에 의한 계약체결 절차와 평가기준)** ① 시행령 제43조 및 제43조의 2에 의한 협상에 의한 계약의 체결절차와 평가기준 등은 계약예규 「협상에 의한 계약체결 기준」에서 정하는 바에 의한다.

② 제1항의 계약을 체결하고자 함에 있어 필요하다고 인정되는 경우 관련 법령 및 계약예규의 범위 안에서 평가방법 및 협상절차 등 세부지침을 정하여 운영할 수 있다. 이 때, 계약에 참가하고자 하는 자가 사전에 이를 열람할 수 있도록 하여야 한다.

**제22조의2(협상에 의한 계약체결시의 공고방법)** 계약담당공무원은 입찰 공고에 각 호를 명시해야 한다.

1. 사업명, 사업내용, 사업기간, 예산액
2. 해당계약이 협상에 의한 계약이라는 사실
3. 제안요청서의 요청기한과 요청에 필요한 서류
4. 제안요청서의 교부대상자 제한시, 그 근거와 절차·내용(제안요청서 등에 대한 설명을 실시하는 경우에는 그 장소·일시 및 참가의무여부에 관한 사항)
5. 협상에 의한 계약체결에 필요한 기준과 절차
6. 제안서의 제출기간 및 내용
7. 제안서의 평가요소와 평가방법 등
8. 기타 입찰에 필요한 사항

**제22조의3(제안서평가위원회의 구성)** ① 시행령 제43조제8항에 따라 협상에 의한 계약을 체결하고자 하는 경우에는 제안서평가위원회(이하 ‘위원회’라 한다.)를 구성하여야 한다.

② 제1항의 위원회는 위원장 1인과 위원 4인 이상으로 구성하며, 위원장은 수요부서(또는 주관부서)의 장으로, 위원은 평가항목을 고려하여 수요부대/기관의 소속 공무원, 계약에 관한 학식과 경험이 풍부한 자, 해당 분야의 전문가 등으로 한다. 다만, 별도의 제안서 평가 규정이 있는 경우는 이에 따른다.

③ 위원장은 위원회의 원활한 사무처리를 위하여 간사 1인을 임명한다.

**제22조의4(제안서평가위원회의 운영)** ① 위원회는 위원장이 소집하며, 위원장은 효율적인 위원회 운영을 위해 필요한 경우 제안서평가에 참여할 수 있다.

② 발주부대(기관)의 장은 국방전자조달시스템을 통해 위원별 평가결과를 공개하여야 한다. 다만, 위원의 실명은 공개하지 아니할 수 있다.

③ 제2항에도 불구하고 수요부대(기관)의 장은 제안서 평가결과에 개인 정보, 영업비밀 등 다른 법령에 따라 공개가 제한되는 정보가 포함되어 있을 경우 평가결과의 일부 또는 전부를 공개하지 아니할 수 있다. 이 경우 국방전자조달시스템에 제안서 평가결과를 공개하지 않는다는 취지와 그 사유를 게재하여야 한다.

④ 수요부대(기관)의 장은 이 기준에 따라 협상에 의한 계약을 체결함에 있어서 필요한 세부기준을 정하여 운용한다.

### 제 3 절 공사의 수의계약 사유 평가기준

**제23조(공사의 수의계약 사유 평가기준)** ① 시행령 제26조제1항제2호 가목 내지 다목, 마목의 규정에 의하여 시설공사를 수의계약으로 집행하고자 할 때에는 계약예규 「정부입찰·계약집행기준」 및 본 절의 규정에 의한다.

② 수의계약으로 추진하고자 하는 공사가 계약예규 「정부입찰·계약집행기준」 제8조의 사실상 경쟁불가에 해당하는 경우에 한하여 평가자료(별지 제 5, 6, 7, 8호 서식)에 의거 수의계약 가능 여부를 판단하여야 한다.

**제24조(계약방법)** ① 제23조에 의한 공사의 수의계약사유 평가는 별지 제 6호 서식에 따른 일반사항 평가(만점 30점)와 별지 제7호 또는 제8호 서식에 따른 기술사항평가(만점 70점)로 구분한다.



② 별지 제6호 서식의 평가 중 제30조에 의한 평가항목을 제외한 일반 사항 평가는 계약부서에서, 별지 제6호 서식의 평가 중 제30조에 의한 평가항목과 별지 제7호 또는 제8호 서식에 따른 기술사항 평가는 시공 부대의 공병·시설 관련부서(대)에서 평가한다.

③ 공사 규모별로 수의계약으로 추진할 수 있는 종합평점은 다음 각 호와 같다.

1. 금차공사가 추정가격 50억원 미만인 공사는 종합평점 80점 이상
2. 금차공사가 추정가격 50억원 이상인 공사는 종합평점 90점 이상
- ④ 금차공사에 장래계획이 있는 신규공사(전차공사의 위치와 다른 위치에서 신규로 시공하는 공사를 말함. 이하 같다)가 포함된 경우에는 신규공사 부분은 분리하여 집행한다.
- ⑤ 금차공사가 복합공종으로 구성된 공사는 주공사(공사금액이 많은 공사)에 의한 평점(이 경우도 금차공사는 전체공사를 기준으로 평가한 점수를 말함)으로 계약방법을 추진하는 것을 원칙으로 하되 부대공사의 비율이 40% 이상이고 평점이 만점(70점)인 경우는 주공사의 평점과 가중 평균한 평점으로 계약방법을 추진한다.

**제25조(기간계산)** ① 하자담보책임기간은 금차공사의 착공예정일(설계서상의 착공예정일을 말함)로부터 전차공사의 하자보수보증기간(시공 중인 전차공사는 준공예정일로부터 공종별 하자담보책임기간을 환산한 기간)까지의 기간으로 한다.

② 작업상 혼잡의 시공중복 기간은 금차공사의 착공 예정일로부터 작업상 혼잡사유가 발생하는 전차공사의 계약서에 명기된 준공예정일까지의 기간으로 계산한다. 이 경우 공사계약서의 공사기간보다 설계서에 의한 준공예정일이 나중인 경우에는 설계서의 절대공사기간을 기준으로 계산한다.

③ 제2항에도 불구하고, 설계변경 등으로 공사기간이 연장 또는 단축된

경우에는 변경된 기간을 기준으로 하되 시공자의 귀책사유에 의한 연장은 인정하지 않는다.

**제26조(일반사항 평가)** ① 제23조에 따라 수의계약 사유를 평가하는 경우 경영상태 평가자료 및 평가방법은 국방부 공사적격심사기준에 의해 다음 각 호에 따라 별지 제6호와 같이 평가하고, 평가기준일은 전차공사업체의 견적서 제출일로 한다.

② 부실시공 또는 입찰·계약·그 이행과정에서 뇌물제공 등의 부정부패와 관련하여 견적서 제출일 기준 최근 1년 이내에 「건설산업기본법」에서 정한 제재처분을 받았거나 법에서 정한 부정당업자 제재처분을 받은 자는 별지 제6호 서식에 따라 평가한다.

③ 견적서 제출일 기준 최근 2년간 국토교통부장관이 평가·통보한 누계평균 부실벌점의 평가는 별지 제6호 서식에 따른다.

④ 수의계약 대상자가 공동수급체인 경우 제1항 내지 제4항의 평가는 국방부 공사적격심사기준 제3조에서 정한 공동수급체 평가방법에 따른다.

**제27조(기술사항 평가)** ① 기술사항 평점은 다음 각 호의 기준에 따라 평가한 점수를 적용한다

1. 별지 제7호 또는 제8호 서식에 따른 하자사유의 기술사항 평가는 1)의 공사규모비 평점과 ㉡ 내지 ㉣의 규모비 평점을 비교하여 낮은 평점을 기술사항 평점으로 한다. 이 경우 ㉡ 내지 ㉣ 평점은 가장 높은 점수를 기준으로 한다.
2. 별지 제7호 서식에 따른 작업상 혼잡사유(이하 "혼잡사유"라 한다.)의 기술사항 평가는 1)의 공사규모비 평점과 ㉡의 규모비 평점을 비교하여 낮은 평점을 기술사항 평점으로 한다.
3. 별지 제7호 또는 제8호 서식에 따른 기술사항 평가사유(하자, 혼잡,

마감, 독점적 기술보유)가 2개 이상 중복되는 공사는 기술사항 평가점수 중 높은 사유의 평점과 하위 평가점수의 1/2에 해당하는 점수를 합산한 점수를 적용하되 70점을 초과할 수 없다.

② 별지 제7호 또는 제8호 서식에 따른 기술사항 평가표의 평가구분 중 II항의 평가는 I항의 표기비율과 III항의 표기비율 사이에 해당하는 비율을 계산식의 ( )에 넣어서 계산하여 평점을 하되, 소숫점 첫째자리에 서 절사한다.

**제28조(공사규모비 평가)** ① 별지 제7호 또는 제8호 서식의 기술사항 평가표 중 하자 및 혼잡사유의 공사규모비 평가방법은 다음 각 호와 같다.

1. 하자사유 1)의 공사규모비 평가는 금차공사 금액 대비 제2조제10호의 하자사유에 해당하는 전차공사를 합산한 공사금액을 백분율로 계산하여 평가한다.
2. 혼잡사유 1)의 공사규모비 평가는 금차공사 금액 대비 제2조제10호의 혼잡사유에 해당하는 전차공사의 전체 공사금액을 백분율로 계산하여 평가한다.

② 전차공사가 장기계속공사인 경우 추정금액은 다음 각 호와 같이 적용하되 각 차수별 수의계약사유에 해당하는 규모 및 구체적 중복내용 산출이 가능한 경우에는 예외로 한다.

1. 하자사유의 전차공사 금액은 전차공사가 하나의 동일체 구조물인 경우에는 전체 공사금액을 적용하고, 금차공사와 동일체구조물을 형성하는 전차공사의 구조물이 일부 차수 공사만 해당하는 경우에는 동일체 구조물을 형성하는 부분의 차수 공사금액만 합산한다.
2. 혼잡사유의 전차공사 금액은 혼잡사유가 있는 차수별 전차공사 중 준공예정일이 가장 나중인 것을 적용하여 시간적 중복도가 40% 이상에 해당하면 혼잡 관련 차수별 공사의 전체 공사금액을 모두 합산한다.

③ 계속공사로서 년차별로 발주하여 수의계약한 전차공사 금액은 제2조제10호의 사유가 발생하는 년차별 전차공사 부분의 공사금액을 모두 합산한다.

**제29조(중복·접합 및 혼잡규모비 평가)** ① 별지 제7호 서식의 기술사항 평가표 중 하자사유 ㉔ 내지 ㉕의 규모비 평가와 혼잡사유 ㉖의 규모비 평가는 다음 각 호와 같이 평가한다.

1. 하자사유 ㉔의 중복, ㉕의 접합, ㉖의 접합·중복시공 규모비 평가는 금차공사금액 대비 제2조제11호에 해당하는 공사금액을 백분율로 계산하여 평가한다.
2. 중복 또는 접합시공이 동시에 이루어지는 하자사유의 공사는 중복 부분 규모로 평가한 점수와 중복·접합금액을 합산한 공사금액을 접합규모로 평가한 점수를 비교하여 높은 점수를 적용한다.
3. 혼잡사유 ㉖의 혼잡공사 규모비 평가는 금차공사 금액 대비 제2조제12호에 해당하는 공사금액을 백분율로 계산하여 평가한다.

② 별지 제8호 서식의 기술사항 평가표 중 하자사유 ㉔ 내지 ㉕의 규모비평가는 접합시공으로 평가하며 금차공사 금액 대비 제2조제11호에 해당하는 공사금액을 백분율로 계산하여 평가한다.

**제30조(품질, 가격, 공사기간 등의 평가)** 금차공사의 일부 또는 전부가 다음 각 호의 사유에 해당하여 국가에 유리하다고 판단되는 경우에는 금차공사 금액 대비 각 호의 사유에 해당하는 금차공사 금액을 합산한 금액을 백분율로 계산하여 별지 제6호 서식에 따라 평가한다.

1. 천재·지변 또는 비상재해 긴급복구 공사부분이 포함된 공사
2. 전차 시공자의 보유기술(특허·신기술)에 해당하는 공사부분이 포함되어 품질확보 및 예산절감이 가능한 공사
3. 경쟁입찰로 집행하는 것 보다 전차 시공자가 시공하는 것이 품질확보

또는 공사기간 단축에 유리한 공사부분이 포함된 공사

4. 공사위치 또는 재료 구득장소가 관련법에 따라 개발이 제한되어 추가적인 자연환경을 훼손할 수 없고 인근에서 재료를 구득하는 것보다 예산이 절감되거나 전차 시공자 소유의 부대시설 등의 이용으로 예산 절감이 가능한 공사부분이 포함된 공사
5. 중앙집중 제어장치 등이 상호연결 시공되어야만 시스템적으로 작동되고 하자상태 등을 점검할 수 있는 전기·정보통신 공사부분이 포함된 공사
6. 금차공사에 필요한 부대시설(자재 운반로, 아스팔트 플랜트, 콘크리트 플랜트, 크랫샤, 야적장, 하치장, 적출장, 석산, 토취장 등)의 일부 또는 전부를 전차시공자가 확보(소유, 임대)한 것을 사용하므로 환경훼손을 경감 또는 최소화할 수 있는 공사
7. 기타 사유로 전차 시공자가 시공하는 것이 경쟁입찰로 집행하는 것보다 유리한 공사부분이 포함된 공사

**제31조(마감공사 평가)** 금차공사가 계약예규 「정부입찰·계약집행기준」 제8조제1항제3호에 해당하는 공사로서 수의계약으로 추진코자 하는 경우에는 기 시공한 공사와 시공 중인 공사를 합산한 전체 전차공사 금액 대비 금차공사 금액을 백분율로 계산하여 평가한다.

**제32조(독점적 기술보유 평가)** 금차공사에 계약예규 「정부입찰·계약집행기준」 제8조제1항제4호의 규정에 해당하는 독점적인 기술(특허·신기술)이 포함된 공사로서 사실상 경쟁이 불가하다고 판단되어 수의계약으로 추진코자 하는 경우에는 금차공사 금액 대비 독점적인 기술(특허·신기술)에 해당하는 공사금액을 백분율로 계산하여 별지 제7호 내지 제8호 서식에 따라 평가한다.

**제33조(작업상 혼잡의 유형)** 시공 중인 전차공사와 금차공사가 작업상 혼잡을 초래할 수 있는 유형은 다음 각 호와 같다

1. 두 개 이상 공사의 중복 시공으로 혼잡이 예상되는 경우
2. 시공 중인 공사구간을 다른 공사의 자재 운반로, 작업장, 하치장으로 사용하여 혼잡이 예상되는 경우
3. 공사용 자재의 상호유용으로 혼잡이 예상되는 경우
4. 석산, 토취장, 작업장(아스팔트 플랜트, 콘크리트 플랜트, 크랫샤 등), 단일 진입로(폭 4m 이하), 기타 부수적인 장소를 공동으로 사용하여 혼잡이 예상되는 경우
5. 기타 사유로 혼잡이 예상되는 경우

**제34조(수의계약 배제 등)** ① 제24조제3항 내지 제4항에 해당하는 공사라도 견적서 제출일로부터 계약일까지의 기간 내에 수의계약 대상자가 다음 각 호에 해당하면 수의계약 대상에서 제외한다.

1. 관계법규에 의한 부정당업자 제제기간 중 또는 영업정지기간 중에 있는 자
2. 부도·파산 등의 상태에 있어 계약이행이 어렵다고 판단되는 자. 다만, 발주기관에서 정상적인 시공이 가능하다는 의견서를 첨부하여 계약요청한 경우에는 예외로 한다.

② 수의계약 대상자가 공동수급체로서 제1항 1호 내지 2호의 본문에 해당하는 자가 포함된 경우에는 해당자를 제외하고 잔존 구성원으로 수의계약 사유를 평가하여 제24조제3항 내지 제4항에 따라 수의계약으로 추진할 수 있다.

**제35조(경쟁입찰의 대상)** ① 다음 각 호에 해당하는 공사는 하자사유가 경미하거나 하자보수가 용이한 공사로 보아 수의계약사유 평가대상에서

제외하며, 특별한 사유가 없는 한 경쟁입찰로 추진한다.

1. 하천축제, 하천호안, 도로포장, 상·하수도접합, 조경, 준설, 토공 등 이와 유사한 토목공사
  2. 동일체 구조물을 형성하지 아니하는 횡접합에 의한 건축공사
  3. 전차공사에서 시공되었거나 시공 중인 동일구조물 이외에서 이루어지는 전기·정보통신공사. 다만, 별지 제8호 서식의 ㉠ 내지 ㉣에 의한 평가대상이 되는 전기·정보통신공사는 예외로 한다.
- ② 작업선후에 따라 시공하거나 작업현장이 넓은 지역 또는 소형장비·인력으로 시공하여 작업상 혼잡사유가 경미하다고 판단되는 조경·준설공사 및 전기·정보통신·기계설비공사 등은 작업상 혼잡사유에 의한 수의계약 평가대상에서 제외하며 특별한 사유가 없는 한 경쟁입찰로 집행한다.

**제36조(수의계약사유 평가양식)** 제24조에 의한 수의계약사유의 평가양식은 다음 각 호와 같다

1. 수의계약 체결사유 및 평점 산출근거(별지 제5호 서식)
2. 일반사항 평가표(별지 제6호 서식)
3. 토목 및 건축공사 기술사항 평가표(별지 제7호 서식)
4. 전기·정보통신·기계설비공사 기술사항 평가표(별지 제8호 서식)

## 제 4 장 입찰 및 낙찰절차

### 제 1 절 입찰 및 낙찰절차에 관한 일반지침

**제37조(입찰공고)** ① 물품·공사 및 용역 등을 경쟁입찰에 붙이고자 할 때에는 시행령 제33조의 규정에 따라 [국가종합전자조달시스템\(G2B\)](#)에 공고하거나 전자조달시스템을 통해 [국가종합전자조달시스템\(G2B\)](#)에 공

고하여야 하며, 필요하다고 판단되는 경우에는 일간신문 등에 그 내용을 공정하고 공개적인 방법으로 병행하여 공고할 수 있다.

② 제1항의 후단에서 정한 일간신문에 공고를 병행하는 경우에는 「신문 등의 진흥에 관한 법률」에 의하여 등록된 일반일간신문에 의하여야 하며, 구독자가 극히 제한되어 입찰공고의 취지에 부합되지 않을 정도라고 판단되는 신문은 배제하여야 한다.

③ 입찰공고시에는 국가계약법령상의 계약유형을 명확히 명시하여 공고하여야 하며, 동 공고내용에는 시행령 제36조 각 호의 공고내용과 낙찰자 결정방법을 함께 공고하며, 관련법령(「건설산업기본법」등)에 따라 자격기준을 명확히 하여야 한다.

**제37조의2(회계연도 개시 전의 계약)** ① 법 제20조에 따라 국회에서 예산안을 심의·확정한 이후 계약담당공무원은 임차계약·운송계약·보관계약 등 그 성질상 중단할 수 없는 계약을 대상으로 회계연도 시작 전에 해당연도의 확정된 예산의 범위에서 입찰공고 등 계약절차를 진행할 수 있다.

② 제1항에 따라 회계연도 개시 전에 계약을 체결하고자 할 때에는 시행령 제67조에 따라 그 회계연도 개시일 이후에 계약의 효력이 발생하도록 하여야 한다.

**제38조(전자입찰 절차와 방법)** ① 법 제4조에 의한 국제입찰 대상이 아닌 물품, 공사 및 용역 등의 계약에 대하여는 국방전자조달시스템에 의한 입찰을 실시하되 입찰공고시 전자입찰에 관한 절차와 방법을 안내하여야 한다. 다만, 비밀사업에 대한 입찰, 내역입찰 등 전자입찰에 의하기 곤란한 경우에는 시행령 제39조제2항의 절차에 따른다.

② 제1항의 전자입찰은 방위사업청장이 정한 국방전자조달시스템 전자입찰특별유의서 및 국방전자조달시스템 조달업체 이용약관에 따른다.

**제39조(특례규정의 준용)** ① 일반조달 계약을 집행함에 있어 법 제4조제1항에 의한 국제입찰의 대상이 아닌 경우에도 특례규정 제3조제5항 각호의 사유에 해당되는 경우에는 국제입찰에 의할 수 있다.

② 제1항의 국제입찰과 외자 직구매 계약은 특례규정의 제규정을 준용하여 집행하되 조달절차 수행과 관련하여 불가피한 경우에는 통화, 보증금 납부의 형태 및 시기, 신용장 등에 의한 대가지급 방법 및 검사 등에 대하여 국제 상관례 또는 특정국의 일반적인 상관례에 의할 수 있다.

③ 발주관서의 장은 필요한 경우에 국제 상관례의 적용 등에 관한 기준을 정하여 시행할 수 있다.

## 제 2 절 청렴 및 공정계약제 시행기준

**제40조(청렴계약제 시행기준)** 국방부 및 각 군, 기관에서 발주하는 모든 계약에 대하여 제41조 내지 제43조에서 정하는 "청렴계약제"에 관한 절차를 이행하여야 한다. 이하 수의계약의 경우도 같다.

**제41조(서약서의 징구)** ① 법 제7조에 의거 입찰에 참여하는 업체에 대하여 다음 각 호와 같이 별지 제9호의 청렴계약이행서약서(업체용)를 제출받아 보관한다.

1. 신규업체에 대하여는 입찰참가시 또는 시행규칙 제15조에 의한 입찰참가자격 사전 등록시 1회 제출토록 한다.
2. 제1호의 기존 등록업체에 대하여는 입찰참가시(전자입찰 포함), 품목 추가 또는 대표자 명의 변경 등 등록사항 변경 신청시 제출토록 한다.

② 제1항의 등록업체로부터 청렴계약이행서약서를 제출받은 때에는 별지 제10호의 청렴계약이행서약서(업체교부용) 및 별지 제10호의2의 공정계약이행서약서(업체교부용)를 동시에 교부하여야 한다. <개정

2020.9.19.>

③ 발주관서장(재무관 또는 계약담당공무원)은 소속공무원을 구매, 원가 등 계약 관련부서에 보직시 별지 제11호의 청렴계약이행서약서(직원용)를 제출받아 당해 발주관서의 감사실(또는 감찰실)에 보관하여야 한다. 다만 감찰부서가 없는 경우 재무관이 보관할 수 있다.

④ 제1항의 경우 정보통신망에 의거 등록하거나 등록한 업체에 대하여는 제2항의 청렴계약이행서약서를 방위사업청장이 교부하여야 한다.

**제42조(시행 절차)** ① 입찰공고시 별지 제12호의 청렴계약제 시행내용을 공고하여야 하며, 인터넷 홈페이지에 별지 제13호의 청렴계약제 시행내용을 게시하여야 한다.

② 입찰진행시 입찰참가 업체에 대하여 반드시 제1항의 청렴계약제 시행에 따른 강조사항을 주지시켜야 한다.

③ 계약상대방이 결정된 후 계약서 작성시 별지 제14호의 청렴계약제 이행에 관한 계약상의 특수조건을 명시하도록 하여야 한다.

**제43조(연대책임)** ① 발주관서장은 소속된 계약담당공무원이 의무사항을 위반한 경우에는 당해 계약담당공무원은 물론 차 상급자 등 업무감독자에 대하여 연대책임 등의 조치를 취하여야 한다. 다만, 차 상급자 등 업무감독자가 감독의무를 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

② 청렴 의무서약 내용을 위반한 업체에 대하여 계약의 해제·해지, 시행령 제76조에서 정한 부정당업자 제재 및 관계법에 의한 조치를 취하여야 한다.

## 제 3 절 중대재해 예방을 위한 안전·보건 확보

**제44조(안전·보건 확보 조치 안내)** ① 국방부 및 각 군, 기관에서 발주



하는 도급·용역·위탁사업 중 국방부 및 각 군, 기관이 그 시설, 장비, 장소 등을 실질적으로 지배·운영·관리하는 책임이 있는 계약에 대해서는 입찰공고시 제45조에 따른 안전·보건 확보를 위한 조치사항을 공고하여야 한다.

② 계약상대방이 결정된 후 계약상대방에게 반드시 제1항의 중대재해 예방을 위한 안전·보건 확보 조치 이행과 관련된 사항을 강조하여야 한다.

③ 계약서 작성시 중대재해 예방을 위해 안전·보건 확보 조치 이행에 관한 계약상의 특수조건을 명시하도록 하여야 한다.

**제45조(확약서 징구)** ① 계약담당관은 계약체결시 별지 제23호의 안전·보건 확보 조치 이행 확약서를 업체로부터 제출받아 보관한다.

② 확약서의 세부 항목은 사업별 특성을 고려하여 가감할 수 있다.

## 제 5 장 계약의 체결 및 이행

### 제 1 절 계약의 체결 및 이행에 관한 일반지침

**제46조(단가에 의한 장기계속계약 체결승인 건의시 제출서류)** 시행령 제69조제1항의 규정에 의한 장기계속계약을 단가에 의한 계약으로 체결하고자 할 때에는 이 훈령 제14조제1항을 준용, 관계서류를 구비하여 승인 상신한다.

**제47조(리스계약 등)** ① 전산기기 등 고가의 장비를 조달함에 있어 조달 방법, 도입장비의 성능, 비용, 예산사정 등을 종합검토하여 유리하다고 판단되는 경우에 리스 또는 임차계약으로 조달할 수 있다.

② 제1항의 계약을 함에 있어 입찰참가자격은 다음 각 호에 의하되 계

약 목적물의 특성을 고려하여 특별히 제한할 경우에는 입찰공고 내용에 이를 미리 공시하여야 하며, 리스 총액기준 최저가 입찰자를 낙찰자로 결정한다.

1. 「여신전문금융업법」 제3조의 규정에 의하여 금융감독위원회에 등록한 시설대여업자

2. 기타 관련 법규에 의한 임대업자

**제48조(계약기간 연장시 계약보증금)** 계약을 일부 이행하였거나 또는 이행 도중 불가피한 사정으로 계약기간을 연장하는 경우에 이행보증보험증권 등으로 계약보증금을 납부받을 때에는 이미 분할납품 또는 기성으로 처리한 부분이 있어 연장하는 기간동안 이행하여야 할 부분이 일부분에 불과한 경우에도 전체 계약금액에 대하여 최초의 계약기간에 연장하는 기간을 가산한 기간을 보증기간으로 하는 이행보증보험증권을 받아야 한다.

**제49조(계약금액 조정제한)** 계약금액의 변경은 계약체결 후 발주관서의 불가피한 사정에 의하여 당해 계약에 적용한 규격의 일부를 변경하거나 공사에 있어 설계변경 및 물가변동으로 인한 경우 시행령 제64조 내지 제66조에 정한 사유에 의한 경우와 국제입찰에 있어서 국제상관례에 의할 경우를 제외하고는 계약금액을 변경하여서는 아니된다.

**제50조(다수의 품목 일괄계약시 물량 증감조정 방법)** 다수의 품목에 대하여 일괄계약을 체결한 경우에는 계약예규 「물품구매(제조)계약 일반조건」 제9조에 따라 계약된 물품의 수량을 조정하되 개별품목별로 증감물량을 산정하여 조정하여야 한다.

**제51조(계약해제·해지시 지체상금 부과)** ① 계약의 성질상 계약목적물



을 분할할 수 있는 경우로서 그 일부만을 인수하여도 계약의 목적이 달성될 수 있는 경우에는 기성부분 또는 기납부분에 대한 검사를 거쳐 이를 인수할 수 있으며, 이 경우 기납부분 외에 계약을 이행하지 못한 나머지 부분에 대하여는 계약의 일부를 해지할 수 있다.

② 제1항의 경우와 같이 기성부분 또는 기납부분에 대한 지체가 발생했다 하더라도 계약불이행으로 인해 계약보증금을 전액 국고귀속 조치한 경우에는 지체상금을 부과하지 않아야 한다. 또한 계약의 일부 해제·해지시에는 계약보증금을 전액 국고귀속하고 기납부분에 대해서는 그에 상당하는 대가를 계약상대자에게 지급하여야 한다.

③ 다음 각 호의 경우에는 일부 해제·해지된 품목에 해당하는 계약보증금만을 국고 귀속할 수 있다.

1. 품목별 단가제로 각각 입찰한 후 이를 통합하여 계약한 경우
2. 전체 계약목적물 달성하는데 지장이 없으며, 잔여 계약 이행부분과 구조적·기능적으로 독립적이어서 분리가 가능한 경우

**제52조(부정당업자 제재 건의)** 법 제27조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "부정당업자"라 한다.)가 있을 때에는 다음 각 호의 서류를 구비하여 지체없이 국방부장관(참조 : [법무관리관](#))에게 부정당업자 제재를 건의하여야 한다.

1. 부정당업자 제재 건의서 및 사실확인내용(별지 제15호 서식)
2. 입찰·계약 관련 서류
  - 가. 입찰 관련 서류 : 입찰공고문, 입찰결과 등
  - 나. 계약체결 관련 서류 : 계약서, 계약특수조건, 계약명세서, 규격서, 과업지시서, 산출내역서 등
  - 다. 계약이행 관련 서류 : 이행독촉문서, 계약포기문서, 계약해제·해지 통보문서, 검사·납품조서 등
3. 후속조치 관련 서류 : 후속입찰 관련 서류, 후속계약 관련 서류 등

4. 기타 업체의 의무위반 사실에 대한 입증서류

**제53조(소프트웨어 용역계약)** 정부예산으로 소프트웨어개발용역계약을 체결함에 있어 그 저작권이 국가에 귀속될 수 있도록 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.

1. 제안요청서 및 입찰공고, 사양설명 등을 통하여 사전에 계약목적물의 저작권이 국가에 귀속됨을 고지하여야 한다.
2. 계약특수조건에 「저작권법」에 의거 보호받는 컴퓨터프로그램에 대한 저작권 및 동저작권과 관련된 권리는 국가에 귀속됨을 명시하여야 한다.
3. 정부와 계약상대자가 공동으로 자금을 부담하여 개발하는 계약의 경우 「저작권법」 제48조의 규정에 의하되 정부의 지분비율이 50%를 초과하는 경우 계약특수조건에 그 지분비율을 명시하여야 한다.
4. 발주기관은 계약이행 완료 후 1년 이내에 「저작권법」 제53조의 규정에 의거 문화체육관광부장관에게 프로그램의 등록을 하여야 한다.

**제54조(국방표준바코드 부착 대상품목의 계약)** 국방표준바코드 운용 지침서에 따라 국방표준바코드가 부착되어 납품되어야 하는 군수품의 구매(제조)계약을 체결하는 경우에는 국방표준바코드 부착 품목임을 입찰 공고 사항 및 계약특수조건에 명시하여야 하며 국방표준바코드 표시방법은 국방표준바코드 운용 지침서에 따른다.

## 제 2 절 개산계약 및 사후원가검토조건부계약의 원가정산 기준

**제55조(개산계약 및 사후원가검토조건부계약의 원가정산 기준 등)** ① 시행령 제70조, 제73조에서 정하는 개산계약 및 사후원가검토조건부계약의 원가정산 기준은 제54조 내지 제60조에서 정하는 바에 의한다. 단,

「방위사업법시행령」 제61조제1항에 따른 개산계약은 제외한다.

② 제1항에서 정하는 기준은 입찰공고시 당해 입찰에 참가하는 자가 이를 반드시 열람할 수 있도록 하여야 한다.

③ 제1항의 원가 정산기준은 계약체결시 계약서에 명시하여야 한다.

**제56조(원가정산 일반지침)** 제53조에 의한 개산계약의 원가정산 승인 권한은 수요기관의 장(국방부장관, 각 군 참모총장, 국방부 직할부대의 장)에게 있으며 원가정산 승인 절차는 다음 각 호에 의한다.

1. 정산원가계산은 당해계약 이행을 위하여 실제 발생한 비용을 기초로 하여 계약체결시 정한 기준에 의거 계산함을 원칙으로 한다.
2. 시행령 제70조에 따라 승인을 얻고자 하는 때에는 정산원가계산은 납품일로부터 30일 이내에 완료함을 원칙으로 하되 회계연도말에 정산하는 경우에는 당해 회계연도 12월5일까지 원가검토자료를 제출하여야 한다. 다만, 계약상대자의 원가자료 제출 지연 등의 사유가 있는 경우에는 예외로 한다.
3. 시행령 제70조제3항에 따라 개산계약의 원가정산을 승인받고자 하는 때에는 다음 각 목의 서류를 제출하여야 한다.

가. 원가계산서 및 관련 증빙서류

나. 정산원가 산정기기준 보고서(별지 제16호)

다. 계약서(주계약업체와 협력업체 간 계약서 포함)

라. 업체 조직도 및 제품 공정도

마. 제비율 산정자료(업체제출기준)

4. 개산계약의 정산원가 승인시 의견이 통보된 경우에는 이에 대한 조치 결과를 별지 제17호의 양식에 의거 승인권자에게 보고하여야 한다.

**제57조(사후원가검토 조건부계약의 원가검토 방법)** ① 사후원가검토는 시행령 제73조에 의거 비목별로 실시하는 것을 원칙으로 하며, 계약특수

조건에 사후원가 검토에 필요한 내용을 명기해야 한다. 계약특수조건에는 대상 비목 및 범위, 계약금액 중 사후 원가검토할 부분의 금액, 지급대금의 확정방법, 계약상대자가 제출할 서류 등 구체적인 사항을 포함하여야 한다.

② 제1항의 계약체결시 계약금액 중 사후원가 검토할 부분의 금액은 사후원가 검토대상 비목의 조사금액(일반관리비, 이윤포함)과 조사금액에 대한 계약금액의 비율을 곱하여 확정한다.

③ 사후원가 검토할 부분의 지급대금의 확정은 제2항의 계약체결시 계약금액 중 사후원가 검토할 부분의 금액과 실제발생원가(일반관리비, 이윤포함)를 비교하여 다음 각 호와 같이 지급대금을 확정한다.

1. 실제발생원가가 계약금액 중 사후원가 검토할 부분의 금액보다 낮은 경우에는 그 차액(일반관리비, 이윤포함)을 계약금액에서 감액
2. 실제발생원가가 계약금액 중 사후원가 검토할 부분의 금액과 동일한 경우에는 당초 계약금액
3. 실제발생원가가 계약금액 중 사후원가 검토할 부분의 금액보다 높은 경우에는 예산, 사후원가 인정범위 등을 고려하여 계약당사자간에 계약체결 전 협의 범위 내 금액

**제58조(재료비 계산)** ① 직접재료비는 직접재료의 종류 및 규격별로 다음 각 호의 기준에 의거 소요량에 단위당 가격을 곱하여 계산함을 원칙으로 한다.

1. 직접재료의 소요량은 실제투입량을 기준으로 한다.
2. 국내직접재료의 단위당가격은 실제 구입가격을 기준으로 한다.
3. 수입 직접재료의 단위당가격은 계약상대자의 실제 발생비용을 기준으로 물자대(정상도착가격에 당해 계약의 외국환은행대 고객전신환매도를 또는 거래 실례 환율을 곱하여 계산), 수입제세 및 수입부대경비를 합하여 계산한 금액으로 한다. 다만, 수입제세는 단위당가격에 포함하

지 않고 별도로 가산한다.

② 간접재료비는 일정기간의 실제 발생비용을 기준으로 적정한 배부 기준에 의하여 계산한다. 다만, 사후원가검토조건부계약의 경우에는 계약시점의 배부기준을 적용하여야 한다.

**제59조(노무비 계산)** ① 직접노무비는 제조공정별 또는 직종별로 다음 각 호의 기준에 의거 노무량에 노무단가를 곱하여 계산함을 원칙으로 한다.

1. 직접 노무량은 실투입 노무량을 기준으로 한다.
2. 직접노무단가는 계약이행기간 중 적용하는 시중노임단가를 기준으로 한다.

② 간접노무비는 직접노무비에 간접노무비율을 적용하여 계산하되, 간접노무비율은 일정기간의 실제발생비용을 기준으로 계약 목적물과의 발생인과 관계를 고려하여 적정 배부기준에 의하여 계산한다. 다만, 사후원가검토조건부계약의 경우에는 계약시점의 배부기준을 적용하여야 한다.

**제60조(경비 계산)** ① 경비는 재료비 및 노무비 외의 제조원가로서 운반비, 외주가공비, 연구개발비, 특허권사용료, 기술료, 시험검사비, 감가상각비 등과 같이 당해 계약목적물에 직접 부과할 수 있는 비용에 대해서는 이를 직접 계상한다.

② 제1항과 같이 당해 계약목적물에 직접 부과할 수 없는 비용에 대하여는 계약기간 중 실제 발생한 비용을 기준으로 계약목적물과의 발생인과 관계를 고려하여 적정 배부기준에 의하여 계상한다. 다만, 사후원가검토조건부계약의 경우에는 계약시점의 배부기준을 적용하여야 한다.

**제61조(일반관리비 및 이윤)** ① 일반관리비는 제조원가에 일정기간의 실제발생비용을 기준으로 산정한 일반관리비율을 곱하여 계산하되, 시행규칙 제8조의 규정에 의한 일반관리비율을 초과하여 계상할 수 없다. 다

만, 사후원가검토조건부계약의 경우에는 계약시점에 적용된 일반관리비율을 적용한다.

② 이윤은 총원가에서 재료비, 기술료 및 외주가공비를 차감한 금액에 100분의 25를 초과하여 계상할 수 없다.

**제62조(간접비용 및 일반관리비 계산기준)** 제56조제2항의 간접재료비, 제57조 제2항의 간접노무비, 제58조제2항의 경비 및 제59조의 일반관리비에 대해 일정기간 실제 발생비용을 기준으로 하는 때에는 다음 각 호의 기준에 의거 계산함을 원칙으로 한다.

1. 계약이행기간 중 실제 발생비용에 관한 자료 획득 및 계산이 가능한 경우에는 그 자료를 기준으로 계산한다.
2. 제1호에 의거 계산할 수 없는 경우에는 당해계약의 납품일을 기준으로 하여 직전연도를 포함한 과거 2개년의 계약업체 결산자료의 해당비목별로 합계한 금액을 기준으로 계산한다. 다만, 과거 2개년 결산자료 획득이 곤란하거나 2개년 결산자료를 기준으로 계산하는 것이 불합리하다고 판단되는 경우에는 당해 계약의 납품일을 기준으로 직전연도 1개년의 계약업체 결산자료를 기준으로 계산할 수 있다.

## 제 6 장 보고 및 기타

**제63조(특정조달계약 대상)** ① 정부조달협정에 의거 국방부 적용대상기관(국방부본부, 국립서울현충원, 국방홍보원, 국방전산정보원)에서 국제입찰에 의하여 조달하여야 할 특정조달계약대상은 추정가격이 고시금액 이상인 물품·공사 및 용역계약으로서 다음 각 호와 같다.

1. 물품 : 특례규정 [별표1]의 [주2]에 표시된 41개 군급번호의 품목 및 기타 품목 중 특례규정 제3조제2항 각 호의 사유에 해당하지 않는 품목

2. 용역 및 공사 : 특례규정 [별표2]의 제1호에 표시된 용역 및 제2호에 표시된 공사로서 특례규정 제3조제2항 각 호의 사유에 해당하지 않는 경우 제1항에 의한 특정조달계약은 WTO 정부조달협정 가입국에 한하여 일반적으로 적용하는 것이며 기획재정부장관이 특정조달계약 체결 제한국가로 고시한 국가에 대하여는 적용하지 아니한다.

② 이 특례규정에서 특별히 정하지 않은 사항에 대하여는 조달에 관한 일반적인 지침에 의한다.

**제64조(국방목적 등과 관련한 제외기준)** ① 특례규정 제3조제2항제1호에서 규정한 "무기·탄약 또는 전쟁물자의 조달이나 국가안보 또는 국방목적 수행과 관련된 조달로서 중대한 안보상의 이익을 보호하기 위하여 필요한 경우"라 함은 다음 각 호에 해당되는 경우를 말한다.

1. 무기, 탄약 또는 전쟁물자(전쟁비축물자 포함)를 조달하는 경우
2. 「방위사업법」 규정에 의한 방산물자를 조달하는 경우
3. 「군수품관리법 시행령」 제1조의2에 의한 전비품(수입장비 제외)을 조달하는 경우
4. 방위력개선사업 관련 물품·용역 및 공사의 경우
5. 「국방·군사시설사업에 관한 법률」 제2조제1호 가목 내지 바목의 사업과 관련된 공사(영외아파트 및 영외복지시설공사는 제외)의 경우
6. 연합방위력증강(CDIP)사업 관련 공사의 경우
7. 기타 발주관서장 또는 계약담당공무원이 중대한 안보상의 이익을 보호하기 위하여 필요하다고 인정되는 물품·용역 및 공사의 경우

② 계약을 집행함에 있어 특정조달계약 해당여부를 판단하기 곤란한 경우에는 국방부계약심의회 의견에 의거 처리한다.

**제65조(조달계획의 공고)** 부득이한 사정이 있는 경우를 제외하고는 매년 특정조달계약으로 조달할 물품·용역 및 공사에 대한 조달계획을 다음

각 호의 내용과 함께 적어도 당해 회계연도의 최초 특정조달계약 입찰 공고일로부터 40일 전까지 국방전자조달시스템을 통하여 G2B에 이를 공고하여야 한다.

1. 계약의 목적물(품명, 주요규격, 조달형태, 계약방법, 계획량 및 계획금액, 조달예정시기)
2. 입찰참가자격요건
3. 입찰서 및 입찰 및 주참가신청서 제출마감일
4. 발주관서의 명칭 및 주소, 사용언어
5. 기타 계약목적물에 대한 추가정보 및 계약담당공무원이 필요하다고 인정하는 사항

**제66조(입찰공고)** 국제입찰 공고시에는 시행령 제36조 및 특례규정 제12조에서 정한 내용을 공고하여야 하며, 입찰공고문 하단에 공고할 요약 공고문은 별지 제18호의 예시문을 참고하여 작성·공고한다.

**제67조(유자격자명부의 작성·비치)** ① 해당 기관에서 발주하는 특정조달계약에 대한 입찰참가자격기준을 미리 정하여 매회계년도 초에 이를 국방전자조달시스템을 통하여 G2B에 공고하고 수시로 입찰에 참가하고자 하는 자의 신청을 받아 입찰참가자격 유무를 심사하여 유자격자에 대한 명부를 작성·비치하고 입찰에 참가하려는 자가 이를 열람할 수 있도록 유지·관리한다.

② 제1항에 의한 유자격자명부는 일반경쟁입찰 및 지명경쟁입찰로 구분 작성 관리한다. 다만, 지명경쟁입찰의 경우 작성하지 아니할 수 있다.

③ 유자격자명부의 유효기간은 등록된 회계연도를 기준으로 2년을 원칙으로 한다.

**제68조(이의신청)** ① 법 제28조에 의한 이의신청을 하고자 하는 자는 다

음 각 호의 사항을 작성하여 서명날인 후 국방부장관(참조: 계획예산관)에게 제출하여야 한다.

1. 신청인의 성명(법인의 경우 법인명 및 대표자) 및 주소
2. 대리인을 선임한 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소
3. 이의신청 대상 입찰의 발주기관(부대)명 및 주소
4. 이의가 발생한 사유 및 시정요구사항
5. 기타 이의신청과 관련된 증빙자료 및 참고자료

② 이의신청자는 이의신청의 원인이 되는 행위가 있는 날부터 15일 이내 또는 그 행위가 있음을 안 날부터 10일 이내에 이의신청을 하여야 한다.

③ 이의신청과 관련된 발주기관의 장은 이의신청의 처리와 관련하여 필요한 자료를 요구받는 경우에는 즉시 관련서류를 제출하여야 한다.

④ 위 제1항 내지 제3항에 의한 이의신청은 국방부계약심의회에서 처리한다.

**제69조(계약실적보고 등)** ① 계약담당공무원은 계약체결 후 30일 이내에 계약예규 「정부입찰·계약집행기준」에 따라 국방재정정보시스템을 통하여 계약실적보고서를 작성하여 국방부장관(참조: 계획예산관)에게 보고하여야 한다.

② 계약실적보고서는 모든 계약(일반조달계약 및 특정조달계약) 실적을 일반회계, 특별회계, 기금별로 구분하여 작성한다. 이때 실적보고대상은 물품·용역계약은 500만원 이상, 공사계약은 2,000만원 이상으로 한다.

③ 계약담당공무원은 품질하자 및 납품지연 내역을 업체 통보 후 즉시 국방통합재정정보시스템에 입력하여야 하며, 당해연도 종료 후 15일 이내에 지체상금 부과내역 보고서(별지 제19호 서식) 및 하자보수 통보내역 보고서(별지 제20호 서식)를 국방부장관(계획예산관)에게 보고하여야 한다. 단, 육·해·공군의 경우에는 각 군 참모총장이 이를 종합하여 보

고한다.

④ 계약담당공무원은 시행령 제23조제2항, 제26조제5항 및 제70조제3항에 의한 감사원 통지시 다음 각 호의 서류를 국방부장관(계획예산관)에게 보고하여야 한다. 단, 육·해·공군의 경우에는 각 군 참모총장이 이를 종합하여 보고한다.

1. 수의계약(지명경쟁계약 또는 개산계약) 사유서(별지 제22호 서식)
2. 계약서 사본(해당 계약서에 첨부하여야 하는 서류 포함)
3. 기타 증빙서류

**제70조(분기별 발주계획의 사전공고)** ① 매 연도초에 당해연도에 경쟁입찰을 실시할 물품·공사·용역 등에 대한 분기별 조달계획을 국방전자조달시스템 등에 공고하여야 한다. 다만, 비밀사업 등 대외노출시 군사상 유해한 경우에는 조달계획을 공고하지 아니한다.

② 조달계획 공고내용에는 다음 각 호의 사항을 명시하여야 한다.

1. 대상품목
2. 수량/ 예산액
3. 발주방법
4. 발주 예정시기
5. 발주관서의 명칭·주소 및 연락처
6. 기타 필요한 사항

**제71조(훈령의 특례 설정)** ① 발주관서장은 제15조 내지 제22조에서 정하는 2단계 경쟁입찰 및 협상에 의한 계약에 관한 절차 및 평가기준은 필요한 경우 계약목적물의 특성을 고려하여 세부절차 및 평가기준을 정하여 운영할 수 있다.

② 발주관서장은 제40조 내지 제43조에서 정하는 청렴계약제 시행에 관한 절차 및 기준에 의하기 곤란한 경우에는 이를 달리 정하여 운영할



수 있다.

③ 발주관서장은 제53조 내지 제60조에서 정하는 개산계약 및 사후원가 검토조건부계약의 원가정산 기준을 적용함에 있어 이 훈령에 의하기 곤란한 경우에는 계약목적물의 특성, 계약물량 및 이행기간 등을 고려하여 원가검토 필요한 기준을 따로 정할 수 있다.

**제72조(회계질의 관련 유의사항)** ① 회계관계법령에 관한 질의는 소속기관 또는 각 군의 회계관계법령 전담부서를 통하여 국방부에 제출하여야 하며, 사업집행부서나 예하부대 또는 민원인이 국방부나 기획재정부 등에 직접 질의하는 일이 없도록 하여야 한다. 다만, 민원인이 직접 질의하는 경우에는 1차적으로 발주관서의 의견을 첨부하여 질의하도록 한다.

② 사법적(司法的) 판단에 속하는 문제 또는 소송진행 중에 있는 사항, 사실판단에 속하는 문제나 회계관계법령 해석상 자명한 사항에 대하여는 책임 회피성 질의를 지양하고 자체적으로 판단처리토록 하여야 한다.

③ 자체 판단처리가 곤란한 경우에는 기존 질의응답 등의 유사사례 여부를 반드시 확인한 후 질의 내용에 대하여 갑론, 을론 등으로 구분하고 이에 대한 견해와 그 견해에 관한 구체적인 이유를 명시하여 질의하여야 한다.

④ 제1항 내지 제3항에서 정한 사항 등을 위반하여 무분별한 회계질의를 지양하고, 가능한 유선을 통한 사전질의를 최대한 활용하여야 한다.

**제73조(조달청 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준)** 계약담당공무원은 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제7조의2제5항에 따라 다수공급자 계약을 체결한 계약상대자로부터 조달청장이 정하여 고시하는 금액 이상의 수요물자를 구매하려는 경우에는 「다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리기준」(조달청 고시)에 따라 둘 이상의 계약상대자로 하여금 제안서를 제출하도록 하여 그 제안서의 심사결과에 따라 해당 수요물자를 납

품할 자를 결정한다.

## 제7장 일괄입찰 등의 공사 관급자재 분리발주 및 계약절차

**제74조(적용대상 등)** 입찰자(시공사) 책임하에 설계 및 시공을 일괄하여 책임지는 일괄·대안입찰, 기술제안입찰 등의 공사(이하 ‘일괄입찰 등의 공사’라 한다.)에 있어 관급자재를 분리발주하는 경우 관급자재 분리발주 및 계약절차는 이 장에 정한 규정을 우선적으로 적용하며, 이 장에 특별히 정한 규정이 없는 경우에는 기타 관련법 및 입찰안내서 등에 규정한 바에 따른다.

**제75조(용어의 정의)** 이 장에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “실시설계적격자”란 일괄입찰 또는 기본설계기술제안입찰 공사에 대하여는 기본설계기술제안 심의 후 실시설계적격으로 선정된 자를, 대안입찰 및 실시설계기술제안입찰에 대하여는 낙찰예정자를 말한다.
2. “계약상대자”란 일괄입찰 또는 기본설계기술제안입찰 공사에 대하여는 실시설계심의 후 낙찰자로 선정되어 공사계약을 체결한 자를 말하며, 대안입찰 및 실시설계기술제안입찰에 대하여는 낙찰예정자가 공사계약을 체결한 자를 말한다.

**제76조(관급자재 선정 주체 및 선정시기 등)** 실시설계적격자는 실시설계심의(대안입찰 및 실시설계기술제안입찰은 지적사항 보완 완료) 전 해당 공사에 적용할 자재 또는 장비의 수량 및 규격과 산출내역서 등이 개략적으로 확정되는 시기에 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제12조에 따른 관급자재 분리발주 대상품목을 선정한 후 사업주관부대(서)에 검토를 요청하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 관급자재



적용이 불가피한 품목은 구체적인 사유와 기술적 판단자료를 함께 제출하여야 한다.

**제77조(관급자재 대상품목 선정)** ① 사업주관부대(서)는 제76조에 따라 실시설계적격자가 선정한 관급자재 대상품목이 다음 각 호에 해당하는지 여부를 검토·확인한 후 설계에 반영토록 하여야 한다.

1. 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 관급자재 분리발주 대상품목
  2. 실시설계적격자가 자재의 품질·수급상황·공사현장 등을 종합적으로 고려하여 관급자재로 분리발주하는 것이 효율적이라고 판단하는 품목
- ② 실시설계적격자는 제78조에 따라 공사현장 관할 지방중소벤처기업청장과 협의한 결과를 설계에 반영하여야 한다.

**제78조(관급자재 적용 곤란 품목에 대한 조치)** ① 사업주관부대(서)는 제76조에 따라 실시설계적격자가 제출한 직접구매 대상품목 중 해당공사의 특성상 관급자재로의 분리가 곤란한 품목은 구체적인 사유와 기술적 판단자료를 검토·확인한 후 「중소기업제품 공공구매제도 운영요령」 제22조의2에 따라 공사현장 지방중소벤처기업청장과 협의하여야 한다.

② 사업주관부대(서)는 제77조제2항의 결과를 실시설계적격자에게 통보하고, 실시설계적격자는 그 결과를 실시설계에 반영하여야 한다.

**제79조(공사계약서의 작성 등)** ① 일괄입찰 등의 공사 최초 공사계약금액은 낙찰가격으로 실시설계적격자와 계약하되, 도급금액과 관급자재로 선정된 품목의 예상금액으로 구분한다.

② 공사원가계산서 작성시 공사도급금액 내역과 관급자재 예상금액(조달청 제3자단가 품목의 경우 수수료를 포함한다.)으로 구분하여 다음 각 호와 같이 작성한다.

1. 모든 관급자재의 가격은 부가가치세를 포함한다.
  2. 모든 관급자재를 명시한 총괄표를 작성하고 총괄표는 품목, 단위, 수량, 단가 및 금액으로 구분하여 작성한다. 각 공종별 산출내역서에서도 같은 방법으로 작성하여야 한다.
  3. 공사원가계산서 작성시 공사도급금액 아래에 관급자재 전체금액을 명시하고 총계금액은 입찰가격으로 한다. 다만, 설계심의 과정에서 증감된 금액이 있을 경우 최종 확정된 금액으로 한다.
- ③ 각 관급자재의 계약금액이 최종적으로 확정되는 경우 공사계약금액은 낙찰가격에서 관급자재 계약금액을 제외한 공사도급금액으로 한다. 이 경우 공사원가계산서 작성은 제2항의 각 호에 따른다.
- ④ 각 관급자재의 수량 및 단가변동, 물가변동, 설계변경 등으로 관급자재 계약금액이 변경될 경우에는 공사도급금액을 조정한다.

**제80조(관급자재 대상품목의 구매 요청)** ① 계약상대자는 관급자재 대상품목, 구매방법 및 산출내역서에 적용할 가격이 결정되면 규격, 시방서, 도면, 소요시기 등 구매에 필요한 관련자료를 첨부하여 사업주관부대(서)에 직접 구매 의뢰한다.

② 사업주관부대(서)는 제1항에 따라 계약상대자로부터 의뢰받은 관급자재 대상품목을 적정 소요시기에 구매계약을 요청하여야 한다.

**제81조(관급자재의 계약 후 조치사항)** ① 사업주관부대(서)는 제80조에 따라 계약이 체결된 관급자재의 계약품명, 계약수량, 계약단가, 계약금액, 계약조건 등 계약에 관한 사항을 계약상대자에게 통보하여야 한다.

② 계약상대자는 제1항에 따라 통보받은 관급자재의 계약수량, 계약단가, 계약금액 등을 적용하여 제79조제2항에 따라 작성된 관급자재 산출내역서의 금액을 조정하여야 한다. 다만, 업무의 효율성을 위하여 일괄적으로 조정할 수 있다.

③ 계약상대자는 사업주관부대(서)와 협의하여 공정율에 따라 관급자재의 납품시기 등을 조정하여야 한다. 관급자재의 납품과 관리는 계약예규 「공사계약일반조건」 제13조를 준용한다.

**제82조(사정변경 등 발생시 조치사항)** ① 설계서 등에 정한 관급자재 대상품목의 계약가격이 공사시공 중에 계약단가 또는 계약수량의 변경으로 관급자재 대상품목의 계약가격에 증감이 발생할 때에는 계약상대자의 부담으로 한다. 다만, 계약상대자의 책임없는 사유에 의한 수량 증가는 제외한다.

② 설계서 등에서 정한 관급자재 대상품목의 계약가격이 공사시공 중에 가격변동으로 인한 사유로 관급자재 계약가격에 증감이 발생할 때에는 계약상대자의 부담으로 한다. 다만, 법 제19조에서 정한 물가변동 요건 충족에 의한 증가분은 제외한다.

③ 관급자재 대상품목의 계약자가 부도, 단종 등의 사유로 소요시기에 납품이 불가할 때에는 계약예규 「공사계약일반조건」 제13조에 따른다.

**제83조(기타사항)** 사업주관부대(서)는 이 장에서 정하지 아니한 사항이나, 공사의 특성 등으로 인하여 이 장의 내용을 적용하기 곤란한 경우에는 해당공사의 입찰공고문, 입찰안내서, 기타 내부규정 등에 반영하여 집행할 수 있다.

**제84조(존속기한)** 이 훈령은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2027년 10월 23일까지 효력을 가진다.

부 칙

① 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

② 이 규정 시행과 동시에 회계관리담당관실-4332(2007. 1. 1)에 의거 시행 중인 계약업무처리지침은 이를 폐지한다.

부 칙

이 훈령은 2009. 1. 21.부터 시행한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙

이 훈령은 2010. 1. 27.부터 시행한다.

부 칙

이 훈령은 2011. 1. 1.부터 시행한다.

부 칙

이 훈령은 2012. 1. 1.부터 시행한다.

부 칙

이 훈령은 2013년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙(제1753호, 2014. 12. 31.)

이 훈령은 2015년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙(제1852호, 2015. 12. 15.)

이 훈령은 2016년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙(제2026호, 2017. 3. 20.)  
이 훈령은 2017년 4월 1일부터 시행한다.

부 칙(제2147호, 2018. 4. 5.)  
이 훈령은 2018년 4월 5일부터 시행한다.

부 칙(제2339호, 2019. 11. 19.)  
이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(제2500호, 2020. 12. 29.)  
이 훈령은 2021년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙(제2650호, 2022. 5. 10.)  
이 훈령은 2022년 5월 10일부터 시행한다.

부 칙(제2867호, 2023. 12. 11.)  
이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제2981호, 2024. 10. 24.>  
이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

작성관

기획조정실 계획예산관 재정회계담당관 계약관리담당 / 900-5365

국 방 부 장 관

## 별지 목차

| 번호   | 제 목                      | 조 항        |
|------|--------------------------|------------|
| 1    | 기초예비가격 조서                | 7①         |
| 2    | 복수예비가격 조서                | 7②         |
| 3    | 예정가격조서                   | 7③         |
| 4    | 비밀사업확인서                  | 10①        |
| 5    | 수의계약 체결사유 및 평점 산출근거      | 36         |
| 6    | 일반사항평가표                  | 36         |
| 7    | 기술사항 평가표                 | 36         |
| 8    | 기술사항 평가표(전기·정보통신·기계설비공사) | 36         |
| 9    | 청렴계약이행서약서(표준안)(업체용)      | 41①        |
| 10   | 청렴계약이행서약서(표준안)(업체교부용)    | 41②        |
| 10-2 | 공정계약이행서약서(표준안)(업체교부용)    | 41②        |
| 11   | 청렴계약이행서약서(표준안)(직원용)      | 41③        |
| 12   | 입찰공고문(안)(청렴계약제 추가)       | 42①        |
| 13   | 청렴계약제 시행 안내문             | 42①        |
| 14   | 계약특수조건(안)(청렴계약제 추가)      | 42③        |
| 15   | 부정당업자 제재 건의서 및 사실확인내용    | 52         |
| 15-2 | 각 서                      | 11조의2④, 52 |
| 16   | 정산원가 산정기준 보고서            | 56         |
| 17   | 정산원가 승인의견 조치결과 내역서       | 56         |
| 18   | 국제입찰공고 영문 요약공고 예시문       | 66         |
| 19   | 지체상금 부과내역 보고서            | 69③        |
| 20   | 하자보수 통보내역 보고서            | 69③        |
| 21   | 협상에 의한 계약 사유서            | 4④         |
| 22   | 수의계약(지명경쟁계약 또는 개산계약) 사유서 | 69④        |
| 23   | 안전·보건 확보 조치 이행 확약서 (표준안) | 45①        |

〈별지 제1호 서식〉

## 기 초 예 비 가 격 조 서

국계법시행령 제9조 및 동법 시행규칙 제4조에 의하여 아래와 같이 기초예비가격 조서를 작성함.

### 1. 공고내용

|          |        |
|----------|--------|
| 입찰공고번호 : | 입찰방법 : |
| 품 명 :    | 입찰일시 : |
| 규 격 :    | 소관부서 : |
| 수 량 :    |        |

### 2. 기초예비가격금액 : \_\_\_\_\_ 원정 (₩ \_\_\_\_\_)

### 3. 복수예비가격 산정범위 : \_\_\_\_\_ %

20 . . .

제 ○○○○부대 재무관 계급 성명 (인)

<별지 제2호 서식>

복수예비가격조서

1. 물품입찰 개요

- 1) 품 명 :
- 2) 수 량 :
- 3) 입찰방법 :
- 4) 낙찰방법 :
- 5) 입찰공고번호 :
- 6) 입찰일시 :

2. 기초예비가격금액 : \_\_\_\_\_ 원정 (₩ \_\_\_\_\_)

3. 복수예비가격 산정범위

| 일련번호                                                          | 가 격          |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 1                                                             | 원정 (₩ _____) |
| 2                                                             | 원정 (₩ _____) |
| 3                                                             | 원정 (₩ _____) |
| 4                                                             | 원정 (₩ _____) |
| 5                                                             | 원정 (₩ _____) |
| 6                                                             | 원정 (₩ _____) |
| 7                                                             | 원정 (₩ _____) |
| 8                                                             | 원정 (₩ _____) |
| 9                                                             | 원정 (₩ _____) |
| 10                                                            | 원정 (₩ _____) |
| 11                                                            | 원정 (₩ _____) |
| 12                                                            | 원정 (₩ _____) |
| 13                                                            | 원정 (₩ _____) |
| 14                                                            | 원정 (₩ _____) |
| 15                                                            | 원정 (₩ _____) |
| 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령 제9조 및 국방부 계약업무처리<br>훈령에 의거 복수예비가격조서를 작성함. |              |
| 202 . . . . .                                                 |              |
| 집행관 소속                                                        | 계급 성명 (인)    |

<별지 제3호 서식>

예정가격조서

○ 입찰공고 내용

| 입찰공고<br>번 호 | 품 명 | 수 량 | 금액<br>(천원) | 계약방법 | 낙찰자<br>선정방법 | 입찰<br>등록업체 | 판단번호 |
|-------------|-----|-----|------------|------|-------------|------------|------|
|             |     |     |            |      |             |            |      |

○ 추천현황

| 추천번호    | 추천자 |     |     | 추천예비가격 |
|---------|-----|-----|-----|--------|
|         | 업체명 | 성 명 | 서 명 |        |
|         |     |     |     |        |
|         |     |     |     |        |
|         |     |     |     |        |
|         |     |     |     |        |
| 예비가격 평균 |     |     |     |        |

○ 예정가격 : 일금 \_\_\_\_\_ 원정 (₩ \_\_\_\_\_)

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>국가계약법시행령</b> 제27조에 의한 수의계약시 예정가격<br>(초도공고 /재공고입찰시 예정가격이 결정되지 않은 경우)<br><br>일금 _____ 원정 (₩ _____) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

※ 첨부 : 복수예비가격조서

계약관 소속                      계급                      성명                      (인)  
집행관 소속                      계급                      성명                      (인)

<별지 제4호 서식>

비밀사업확인서

| 구 분                          | 주 요 내 용             |
|------------------------------|---------------------|
| 1. 사 업 명                     |                     |
| 2. 사 업 개 요                   | ○ 사업기간<br>○ 사업 범위   |
| 3. 비 밀 사 업 근 거               | ※국가계약법령상의 근거를 명시할 것 |
| 4. 사업을 비밀리에 추진해야 할<br>구체적 이유 |                     |
| 위 근거 및 사유에 의거 비밀사업임을 확인함.    |                     |
| 확 인 관                        |                     |
| 직 위                          | 성 명                 |
| ②                            |                     |

<별지 제5호 서식>

| 수 의 계약 체결사유 및 평점 산출근거                                         |                                                                                                                                                        |                           |                                                     |     |      |        |       |   |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|--------|-------|---|--|--|
| 구 분                                                           |                                                                                                                                                        | 내 용                       |                                                     |     |      |        |       |   |  |  |
| 관<br>련<br>공<br>사<br>현<br>황                                    | 전<br>차<br>공<br>사                                                                                                                                       | 공 사 명                     |                                                     |     |      |        |       |   |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                        | 공사개요                      |                                                     |     |      |        |       |   |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                        | 추정금액                      | 원                                                   |     | 추정가격 | 원      |       |   |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                        | 부 가 세                     | 원                                                   |     | 관급금액 | 원      |       |   |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                        | 계약방법                      |                                                     | 낙찰율 | %    | 제1차공사  | 낙 찰 율 | % |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                        |                           |                                                     |     |      | 입찰일자   |       |   |  |  |
|                                                               | 금<br>차<br>공<br>사                                                                                                                                       | 공사기간                      |                                                     |     |      | 하자보증기간 |       |   |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                        | 공 사 명                     |                                                     |     |      |        |       |   |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                        | 공사개요                      |                                                     |     |      |        |       |   |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                        | 추정금액                      |                                                     |     |      | 추정가격   |       |   |  |  |
| 수<br>의<br>계<br>약<br>사<br>유                                    | 계약예규<br>집행기준<br>사실상<br>경쟁<br>불가능한<br>사유                                                                                                                | 정부입찰-계약<br>제8조 본문의<br>사실상 |                                                     |     |      |        |       |   |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                        | 계약예규<br>집행기준<br>해당사유      | 정부입찰-계약<br>제8조 각 호                                  |     |      |        |       |   |  |  |
| 수<br>의<br>사<br>유<br>별<br>기<br>술<br>사<br>항<br>평<br>가<br>자<br>료 | 하<br>자<br>사<br>유                                                                                                                                       | 공사규모비 =                   | 금차공사와 동일체 구조물을 형성하는<br>전차공사 금액 ×100= %              |     |      |        |       |   |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                        | 중복·접합<br>규모비 =            | 전차공사와 동일체 구조물을 형성하는<br>중복(접합)금액 ×100= %             |     |      |        |       |   |  |  |
|                                                               | 혼<br>잡<br>사<br>유                                                                                                                                       | 시간적중복도=                   | 시공 중복기간<br>금차공사 기간 ×100= %                          |     |      |        |       |   |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                        | 공사규모비 =                   | 시간적중복도 40% 이상인 전차공사의<br>전체금액 ×100= %                |     |      |        |       |   |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                        | 혼잡금액규모비=                  | 혼잡금액<br>금차공사 금액 ×100= %                             |     |      |        |       |   |  |  |
|                                                               |                                                                                                                                                        | 마감공사                      | 뒷마무리 또는<br>부대시설 공사 =<br>전차금액(시공중, 기시공포함 금액) ×100= % |     |      |        |       |   |  |  |
|                                                               | 독<br>점<br>적<br>기<br>술<br>보<br>유                                                                                                                        | 독 점 적 기 술 부 분<br>규모비 =    | 특허·신기술등 독점적 기술부분에 해당<br>하는 금차공사 금액 ×100= %          |     |      |        |       |   |  |  |
|                                                               | 제30조의 품질,<br>가격, 공 사 기 간<br>등의 평가자료                                                                                                                    |                           |                                                     |     |      |        |       |   |  |  |
|                                                               | ○ 수의계약 체결후 보고서 첨부하여야 하는 서류 :<br>1. 전차공사와 금차공사가 채색 구분된 도면(평면도, 종단면도, 횡단면면도)<br>2. 별첨양식 8호 내지 10호에 의한 일반 및 기술사항 평가표 각 1부.<br>3. 수의사유별 일반 및 기술사항 평가자료(근거) |                           |                                                     |     |      |        |       |   |  |  |



<별지 제6호 서식>

## 일반사항평가표

| ○ 공 사 명 :                                            |                                                                                                                                  | 담당          |                               | 인                                           |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                                                                  | 확인          |                               | 인                                           |
| 구 분                                                  | 심 사 항 목                                                                                                                          |             | 등 급                           | 평 점                                         |
| 경영상태<br>(10점)                                        | ㉔ 신용평가등급에 의한 경우<br>- 국방부 공사적격심사기준 <별표4> 적용                                                                                       |             | 신용평가등급에 따라<br>평가              | 평점=평가기준에 의한<br>신 용 평 가 점 수 ÷ 최고<br>등급배점×10점 |
|                                                      | ㉕ 재무제표에 의한 경우<br>- 국방부 공사적격심사기준 <별표1> 내지<br><별표3-1> 적용                                                                           |             | 공사규모별 평가기준에<br>따라 평가          | 평점=평가기준에 의한<br>종 합 평 점 ÷ 배 점 한 도<br>×10점    |
| 제26조3항과<br>관련한<br>부실시공<br>제재처분<br>(-10점)             | ㉔ 건설산업기본법에서 정한 벌금 이상의<br>행정형벌(징벌유예 포함), 영업정지, 영업·<br>면허·등록취소처분(말소처분) 또는 과징금<br>부과 처분을 받은 자                                       |             | 과징금부과 처분자                     | -2점                                         |
|                                                      |                                                                                                                                  |             | 평가항목의 전단부<br>(미준부분) 처분자       | -5점                                         |
|                                                      | ㉕ 국가계약법에 의한 부정당업자 제재처분<br>사실이 있는 자                                                                                               |             | 처분사실이 있는 자                    | -5점                                         |
| 제26조3항과<br>관련한<br>부정부패<br>제재처분<br>(-10점)             | 입찰·계약·그 이행과정에서 뇌물제공 등의<br>부정부패와 관련한 내용으로 건적서 제출일<br>기준 최근 1년 이내에 부정당업자 제재처분을<br>받은 자                                             |             | 6월 미만의 제재처분                   | -5점                                         |
|                                                      |                                                                                                                                  |             | 6월 이상의 제재처분                   | -10점                                        |
| 제26조4항과<br>관련한<br>부실벌점<br>(-3점)                      | 국토교통부장관이 평가/통보한 최근 2년간<br>누계평균 부실벌점                                                                                              |             | 2점 이상 ~ 10점 미만                | -1점                                         |
|                                                      |                                                                                                                                  |             | 10점 이상 ~ 15점 미만               | -2점                                         |
|                                                      |                                                                                                                                  |             | 15점 이상                        | -3점                                         |
| 제 30 조 와<br>관련한<br>품질, 가격,<br>공사기간<br>등의 평가<br>(20점) | ○ 금차공사 금액 대비 제30조 각 호의 사유에<br>해당하는 공사부분을 합산한 금액 비율로<br>평가<br>- (금차공사 금액 중 제30조 각 호의 사유에<br>해당하는 공사의 합산금액 ÷ 금차공사<br>금액) × 100 = % |             | ㉔ 5% 이상                       | 5점                                          |
|                                                      |                                                                                                                                  |             | ㉕ 10% 이상                      | 10점                                         |
|                                                      |                                                                                                                                  |             | ㉖ 20% 이상                      | 15점                                         |
|                                                      |                                                                                                                                  |             | ㉗ 30% 이상                      | 20점                                         |
| 점 수 집 계                                              |                                                                                                                                  | 일반사항 평점 : 점 | ○ 경쟁계약 추진대상( )                |                                             |
|                                                      |                                                                                                                                  | 기술사항 평점 : 점 | ○ 수의계약 심사대상( )<br>- 심사대상 사유 : |                                             |
|                                                      |                                                                                                                                  | 평가점수 합계 : 점 | ○ 수의계약 추진대상( )                |                                             |

<별지 제7호 서식>

## 기술사항평가표

(토목 및 건축공사)

| ○ 공사명 :       |                                                         | 작성     | 담당                                    |        | 인 |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|---|
|               |                                                         | 성      | 확인                                    |        | 인 |
| 사유별           | 평가항목                                                    | 평가구분   |                                       |        |   |
|               |                                                         | I      | II                                    | III    |   |
| 하차사유          | 1) 제28조1항1호의 공사규모비 평가<br>(전차공사 금액/금차공사 금액)              | 10% 미만 | $25+45 \times \frac{() - 10}{40} =$ 점 | 50% 이상 |   |
|               | ㉔ 제29조1항1호의 중복시공 규모비 평가<br>(중복금액/금차공사 금액)               | 10% 미만 | $25+45 \times \frac{() - 10}{40} =$ 점 | 50% 이상 |   |
|               | ㉕ 제29조1항1호 내지 2호의 접합시공 규모비 평가<br>(접합금액/금차공사 금액)         | 20% 미만 | $25+45 \times \frac{() - 20}{55} =$ 점 | 75% 이상 |   |
|               | ㉖ 제29조1항1호의 보수보강공사의 접합·중복시공 규모비 평가<br>(접합·중복금액/금차공사 금액) | 50% 미만 | $25+45 \times \frac{() - 50}{30} =$ 점 | 80% 이상 |   |
| 혼잡사유          | 1) 제28조1항2호의 공사규모비 평가<br>(전차공사 금액/금차공사 금액)              | 20% 미만 | $25+45 \times \frac{() - 20}{30} =$ 점 | 50% 이상 |   |
|               | ㉔ 제29조1항3호의 혼잡공사 규모비 평가<br>(혼잡금액/금차공사 금액)               | 15% 미만 | $25+45 \times \frac{() - 15}{20} =$ 점 | 35% 이상 |   |
| 마감공사          | 1) 제31조의 마감공사 평가<br>(금차공사 금액/전차공사 금액)                   | 25% 이상 | $25+45 \times \frac{25 - ()}{20} =$ 점 | 5% 미만  |   |
| 독점기술보유        | 1) 제32조의 독점적 기술보유 평가<br>(독점적 기술부분 금액/금차공사 금액)           | 30% 이상 | $25+45 \times \frac{() - 30}{40} =$ 점 | 70% 이상 |   |
| 평점            |                                                         | 25점    | 점                                     | 70점    |   |
| 비고<br>(평가 근거) |                                                         |        |                                       |        |   |

<별지 제8호 서식>

## 기술사항평가표

(전기·정보통신·기계설비공사)

○ 관리번호 :

○ 공사명 :

|   |    |  |   |
|---|----|--|---|
| 작 | 담당 |  | 인 |
| 성 | 확인 |  | 인 |

| 사유별              | 평가항목                                                                         | 평가구분   |                                                        |        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------|
|                  |                                                                              | I      | II                                                     | III    |
| 하<br>자<br>사<br>유 | 1) 제28조1항1호의 공사규모비평가<br>(전차공사 금액/급차공사 금액)                                    | 10% 미만 | $\frac{( )-10}{25+45 \times \frac{10}{40}} = \text{점}$ | 50% 이상 |
|                  | ㉔ 제29조2항의 접합시공 규모비 평가<br>(접합금액/급차공사 금액)                                      | 20% 미만 | $\frac{( )-20}{25+45 \times \frac{20}{55}} = \text{점}$ | 75% 이상 |
|                  | ㉕ 제29조2항(중앙집중제어장치 또는 단<br>말기의 상호 연결시공시)의 접합시공<br>규모비평가(접합금액/급차공사 금액)         | 10% 미만 | $\frac{( )-10}{25+45 \times \frac{10}{40}} = \text{점}$ | 50% 이상 |
|                  | ㉖ 제29조2항(운행구간에서 철도·전철등<br>특수시설이 상호 연결시공시)의 접합시<br>공 규모비 평가<br>(접합금액/급차공사 금액) | 10% 미만 | $\frac{( )-10}{25+45 \times \frac{10}{40}} = \text{점}$ | 50% 이상 |
| 독점적<br>기술<br>보유  | 1) 제32조의 독점적 기술보유 평가<br>(독점적 기술부분 금액/급차공사 금액)                                | 30% 이상 | $\frac{( )-30}{25+45 \times \frac{30}{40}} = \text{점}$ | 70% 이상 |
| 평<br>점           |                                                                              | 25점    | 점                                                      | 70점    |
| 비고<br>(평가<br>근거) |                                                                              |        |                                                        |        |

<별지 제9호 서식>

## 청렴계약이행서약서(표준안)

(업체용)

우리회사는 「부패없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD 뇌물방지 협약이 발효되었고, 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극적으로 호응하여 ○○○ 부대가 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등의 입찰에 참여함에 있어 우리 회사의 임·직원과 대리인은

- 입찰가격의 사전협의나 특정인의 낙찰을 위한 담합 및 다른업체와 협정·결의·협의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 하지 않겠습니다. 만약 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 귀 부대에서 조치하는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 공정거래위원회고발 및 형사고발과 당해 입찰(낙찰) 취소 혹은 계약해지에 대하여 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.
- 입찰, 계약체결 및 계약이행과정(준공, 납품이후를 포함)에서 관계공무원에게 직·간접적으로 금품, 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업제공 포함)의 부당한 이익을 뇌물을 제공하거나 제공함을 약속하지 않겠습니다. 만약 이를 지키지 않을 경우 귀 부대에서 조치하는 당해 입찰 및 낙찰취소나 계약해지에 대하여 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.
- 공정한 직무수행을 방해하는 알선·청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련한 특정정보의 제공을 요구하거나 받는 행위를 하지 않겠습니다. 만약 이를 지키지 않을 경우 귀부대에서 조치하는 당해 입찰 및 낙찰취소나 계약해지에 대하여 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.
- 우리회사 임·직원이 관계공무원에게 직·간접적으로 금품, 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업제공 포함)의 부당한 이익을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하고, 내부 비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익을 받지 않도록 노력하겠습니다.

5. 본 건과 관련한 하도급 계약의 체결 및 이행에 있어서 원도급자로서의 우월한 지위를 이용하여 하도급자에게로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니하겠습니다.

위 청렴계약이행 서약은 상호 신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 우리회사가 낙찰자로 결정될 시, 이 서약 내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 불이행시 귀부대가 입찰참가 자격제한, 입찰 및 낙찰 취소, 계약해제(해지)등의 조치 또는 우리 회사를 배제하는 입찰에 관한 조치를 하더라도 우리 회사는 귀 부대를 상대로 손해배상을 청구하거나 민·형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

년 월 일

서약자 :                  회사 대표                  (인)

○○○ 부대장 귀하

〈별지 제10호 서식〉

## 청렴계약이행서약서(표준안)

(업체교부용)

○○○부대는 「부패 없는 투명한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하여, 유리알처럼 맑고 깨끗한 조달행정을 구현하고자 부대가 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등에 대한 청렴 계약제를 시행함에 있어

○ 관계 법령에 규정된 내용과 절차에 따라 공정하고 투명하게 집행함은 물론 그 내용을 공개하고,

○ 구매, 원가, 입찰, 계약, 공사, 대가심사/지급, 규격지원 등 계약관련 업무수행 과정에서 어떠한 경우라도 금품, 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업제공 포함)의 부당한 이익 제공을 요구하지 않고 받지도 않겠으며, 이를 위반할 시에는 형사처벌, 징계 등 관계법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.

○ 또한 내부비리 제보자에 대하여 어떠한 불이익 조치도 하지 않겠습니다.

년 월 일

○ ○ ○ 부 대 장

○○ 대표이사 귀하

<별지 제10호 서식>

**청렴계약이행서약서(표준안)**

---

(업체교부용)

○○○부대는 「부패 없는 투명한 행정」 이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하여, 유리알처럼 맑고 깨끗한 조달행정을 구현하고자 부대가 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등에 대한 청렴 계약제를 시행함에 있어

○ 관계 법령에 규정된 내용과 절차에 따라 공정하고 투명하게 집행함은 물론 그 내용을 공개하고,

○ 구매, 원가, 입찰, 계약, 공사, 대가심사/지급, 규격지원 등 계약관련 업무수행 과정에서 어떠한 경우라도 금품, 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업제공 포함)의 부당한 이익 제공을 요구하지 않고 받지도 않겠으며, 이를 위반할 시에는 형사처벌, 징계 등 관계법령에 따라 책임질 것을 서약합니다.

○ 또한 내부비리 제보자에 대하여 어떠한 불이익 조치도 하지 않겠습니다.

년 월 일

○ ○ ○ 부 대 장

○○ 대표이사 귀하

공정계약이행서약서(표준안)

(업체교부용)

- 부대는 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등에 대한 공정 계약을 실시함에 있어
- 계약상대자에게 금품, 향응, 취업제공 등 요구행위를 하지 않겠습니다.
- 계약상대자에 대한 경영·인사 및 계약상대자와 제3자간 계약내용에 대한 개입 행위를 하지 않겠습니다.
- 계약과 직접적인 관련이 없는 의무를 부과하거나 발주기관의 부담을 전가하는 행위를 하지 않겠습니다.
- 기타 국가계약법령 및 기획재정부 계약예규, 국방부 계약업무처리훈령을 위반하여 계약상대자의 권리를 제한하거나 의무를 부과하는 행위를 하지 않겠습니다.

○ ○ ○ 부 대 장

○○ 대표이사 귀하

청렴계약이행서약서(표준안)

(직원용)

- 부대는 「부패 없는 투명한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하여, 유리알처럼 맑고 깨끗한 조달행정을 구현하고자 부대가 발주하는 모든 공사, 물품, 용역 등에 대한 청렴 계약제를 시행함에 있어
- 본인은 . . . . .부터 . . . . .부(실) . . . . .과에 근무하면서 관계 법령에 규정된 내용과 절차에 따라 공정하고 투명하게 집행하고
- 구매, 원가, 입찰, 계약, 공사, 대가심사/지급, 규격지원 등 계약관련 업무수행 과정에서 어떠한 경우라도 금품, 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업제공 포함)의 부당한 이익을 요구하지 않고 받지도 않겠으며, 이를 위반할 시에는 형사처벌, 징계 등 관계법령에 따라 책임(연대책임)질 것을 서약합니다.

년 월 일

서약자 : 소속 : 직책 : 재무관 계급 : 성명 : (인)  
서약자 : 소속 : 직책 : 계약담당 계급 : 성명 : (인)  
서약자 : 소속 : 직책 : 계약담당보조 계급 : 성명 : (인)

○○○부대장 귀하

**입찰 공고문(안)**

(청렴계약제 추가)

**1. 입찰에 부치는 사항**

·  
·  
·

**10. 기타 입찰에 필요한 사항**

가. 전자입찰에 참가하고자 하는 자는 입찰관련 법령 및 입찰에 대한 관련 서류(물품구매 입찰유의서 및 전자입찰 특별유의서)를 입찰전에 완전히 숙지하여야 하며, 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있습니다.

나. 또한 본 입찰에 참가하고자 하는 자는 청렴계약 이행을 위한 청렴계약 이행서약서를 제출하고, 계약특수조건에 기재된 청렴계약에 관한 내용을 완전히 숙지한 다음 입찰에 참가하여야 하며, 청렴계약 이행서약서는 부대 인터넷 홈페이지(<http://www.000.00>)에서 다운 받으시거나 민원실에 비치된 서식을 사용할 수 있습니다.

다. 본 입찰과 관련하여 각종 불공정행위, 부당한 요구 등 부패행위가 있는 경우에는 발주기관의 계약부서(☎000-0000-0000), 감찰실(☎000-0000-0000)로 신고하거나, 국방부 홈페이지([www.mnd.go.kr](http://www.mnd.go.kr)) 상단메뉴의 국방민원(민원 신청, 국방신고센터, 익명신고) 또는 하단의 신고메뉴(익명신고, 공익신고, 예산낭비)를 이용하여 신고할 수 있습니다.

**청렴계약제 시행 안내문**

**□ 청렴계약제 시행**

○ 개 요

○○○부대는 「부패 없는 투명한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하여 「유리알처럼 맑고 깨끗한 조달행정」을 구현하고자 국방부에서 발주하는 모든 공사, 물품, 용역에 대하여 청렴 계약제를 시행합니다.

○ 내 용

○○○부대가 시행하는 공사, 물품, 용역 등의 계약에 적용되는 청렴계약 이행 서약서는 부대 인터넷 홈페이지(<http://www.000.00>)에 게재되어 있습니다.

**□ 청렴계약 이행 서약서 제출 요령**

○ 청렴계약 이행 서약서는 다음과 같이 제출합니다.

- 신 규 업 체 : 입찰참가시 또는 국가계약법 시행규칙 제15조에 의한 입찰참가자격 사전 등록시
- 기존 등록업체 : 입찰참가시(전자입찰 포함), 품목추가 또는 대표자 명의 변경 등 조달원 기재사항 변경 신청시 징구
- ※ 전자입찰참가 또는 사전등록 업체는 방위사업청장에게 정보통신망으로 제출하고, 기타의 경우는 우리부대에 직접 제출

○ 청렴계약 이행 서약서는 ○○○부대 인터넷 홈페이지(<http://www.000.00>)에서 다운받거나 민원실에 비치된 서식을 사용하실 수 있습니다.

계약특수조건(안)

(청렴계약제 추가)

제 조(청렴계약 이행)

"수요자"와 "공급자"가 서로 서약하여 교부한 청렴계약이행서약서는 이 계약의 일부로 하며, 청렴계약이행서약서의 내용을 성실히 이행한다.

1. 부정당업자 제재 건의서

|                            |                                       |        |         |      |
|----------------------------|---------------------------------------|--------|---------|------|
| 기 관 명                      |                                       |        |         |      |
| 건의부서:                      |                                       | 전화:    |         | 담당자: |
| 부<br>정<br>당<br>업<br>자      | 상 호<br>(법인명)                          |        | 사업자등록번호 |      |
|                            |                                       |        | 법인등록번호  |      |
|                            | 사업장 주소<br>(우편번호)                      |        | 사업장     | 전화   |
|                            |                                       |        | 연락처     | 팩스   |
|                            | 대 표 자                                 |        | 생년월일    |      |
|                            | 대표자 주소<br>(우편번호)                      |        | 대표자     | 전화   |
| 연락처                        |                                       |        | 휴대전화    |      |
| 제재사유                       |                                       | 제재근거법령 |         |      |
| 제<br>재<br>건<br>의<br>사<br>유 | 구체적인 제재사유, 제재필요성, 정상참작 사유 등 제무관 의견 기재 |        |         |      |
| 건의기관명 (인)                  |                                       |        |         |      |



## 2. 사실 확인내용

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|
| ① 계약건명<br>(입찰건명)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                    |           |
| ② 계약부서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | ③ 사업부서             |           |
| ④ 계약금액                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 원                          | ⑤ 예정가격<br>(낙찰률)    | 원<br>( %) |
| ⑥ 계약기간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . . . . ~ . . . .          | ⑦ 해지·해제일,<br>계약포기일 |           |
| ⑧ 이행금액<br>(이행률)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 원<br>( %)                  | ⑨ 과거 제재유무          |           |
| ⑩ 업체경영상태                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            | ⑪ 업체연락가부           |           |
| ⑫ 사건경위                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○<br>○<br>○<br>○<br>○<br>○ |                    |           |
| ⑬ 후속조치사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ○<br>○                     |                    |           |
| ⑭ 기 타                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                    |           |
| <b>※ 작성요령</b><br>1) 객관적인 자료에 근거하여 구체적으로 기술<br>2) 계약미체결의 경우 ④에 '낙찰액'을 기재<br>3) ⑧의 이행률은 "이행금액 ÷ 계약금액 × 100"의 산식으로 산정<br>4) ⑨는 과거 제재이력이 있을 경우 제재이력 조회결과를 첨부<br>5) ⑩는 업체의 영업 또는 폐업 여부 등 기재<br>6) ⑪는 업체가 현재 전화·우편 등을 수신하지 않는 경우 '법인등기부등본'을 첨부(업체가 법인인 경우)<br>7) ⑫는 입찰공고일부터 날짜순으로 기재<br>8) ⑬는 계약품목 조달방법 변경여부(예: 외자구매로 전환, 제조계약으로 전환), 후속계약 추진·체결여부, 계약보증금 처리여부 등을 기재 |                            |                    |           |

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지80g/㎡]

〈별지 제15호의2 서식〉

| 각 서                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 업 체 명                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 대 표 자                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 소 재 지                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 업종(등록)                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <p>상기 본인(법인)은 계약상대자로서 귀 부대(기관)와 수의계약을 체결함에 있어서 불임 배제사유 중 어느 사유에도 해당되지 않으며 차후에 이러한 사실이 발견될 경우 계약의 해제·해지 및 부정당 업자로 제재처분을 받아도 하등의 이의를 제기하지 않겠습니다.</p> <p>불임: 수의계약 배제사유 1부.</p> <p>20 . . . .</p> <p>업체명:</p> <p>대표자: (인)</p> <p>군 제 부대 재무관(또는 분임재무관·계약관) 귀하</p> |  |

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지80g/㎡]

### 수의계약 배제사유

- ① 견적서 제출 마감일 현재 부도·파산·해산·영업정지 등이 확정된 경우
- ② 견적서 제출 마감일 현재 「건설산업기본법」 등 공사 관련법령에 정한 기술자 보유현황이 해당 공사시공에 필요한 업종등록에 미달하는 경우
- ③ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 동법 시행령 제76조에 따라 입찰참가자격 제한기간 중에 있는 경우
- ④ 수의계약 안내공고일 기준 최근 6개월 이내에 국가계약법 제27조 및 동법시행령 제76조 또는 다른 법령의 규정에 의하여 부실시공, 담합행위, 입찰 및 계약서류 위조 또는 허위제출, 입·낙찰 또는 계약이행 관련 뇌물제공자로서 부정당업자 제재처분을 받은 사실이 있는 자
- ⑤ 견적서 제출 마감일 기준, 최근 3개월 이내에 국방관서(국방부 및 각 군과 그 예하부대, 국방부 직할기관 및 소속 기관, 합참을 말한다. 단 방위사업청은 포함하지 않는다)와의 계약 및 그 이행과 관련하여 정당한 이유없이 계약에 응하지 아니하거나 포기서를 제출한 사실이 있는 경우
- ⑥ 발주기관이 안내공고 등을 통하여 제한한 자격요건 등을 충족하지 아니하는 경우

210mm×297mm[백상지 80g/㎡ 또는 중질지80g/㎡]

### <별지 제16호 서식>

### 정산원가 산정기준 보고서 (계 약 명)

#### ☐ 총 괄

| 업체명 | 계약기간 | 계약방법 | 계약금액 | 정산건의액 |
|-----|------|------|------|-------|
|     |      |      |      |       |

#### ☐ 정산관련 계약조건

#### ☐ 비목별 원가산정기준

※ 각각의 원가요소별로 어떤 증거자료를 근거로 어떻게 산정했는지 구체적으로 기재  
[제조원가]

##### ○ 직접재료비

##### • 국내재료비

- 소요량 : ex) 설계도면 상 최소 필요량에 가공여유 포함,  
설계도면 상 최소 필요량에 품관소 확인한  
감손율 적용

##### - 단가

- .. 실적분 : ex) 계약기간 중 실발생
- .. 추정분 : ex) 실적분의 평균, 실적 중 최근 단가

##### • 수입재료비

##### - 소요량

##### - 단가

- .. 실적분 / .. 추정분

##### - 환율

- .. 실적분 : ex) 계약기간 중 실발생 환율, 송금일의 전신환  
매도율에 업체 과거 평균 우대율 적용
- .. 추정분 : ex) 0월 0일의 전신환 매도율, 매매기준율,  
전신환매도율에 업체 과거 평균 우대율 적용

##### - 수입부대비

- .. 운송료 : ex) 계약기간 중 실발생 해상운송료 또는 항공운송료
- .. 보험료 : ex) 실발생 보험료, 손해보험협회에서 고시한  
군수물자 보험료를 적용
- .. L/C개설료 : ex) 실발생 비용 인정, 00%를 상한으로 인정
- .. \*기타 수입부대비 항목별로 산정기준 기술

- 설물

- 간접재료비 :

- 직접노무비

- 노무량

- 직접작업노무량
  - .. 실적분 / .. 추정분
- 간접 및 무작업노무량
  - .. 실적분 / .. 추정분

- 임 율

- 실적분 / - 추정분
  - .. 기본급 / .. 제수당 / .. 상여
  - .. 퇴직급여 : ex)업체 내규, 노동관련법령에 의거 000 상여를 제외한  
기본급, 제수당 및 상여의 XX% 인정

- 직접경비

- 감가상각비

- 제품전용 감가상각비
  - .. 실적분 / .. 추정분
- 공용감가상각비
  - .. 실적분 / .. 추정분

- 지급임차료, 설계비, 공사비 등 비목별 내용기재

- 제비율 적용 : 제비율 적용 기준시점, 제비율 적용을 배제한  
비목이 있는 경우 그 비목 및 사유 기재

- 이윤산정 : 이윤산정 관련 규정과 다르거나, 특이한 사항이  
있는 경우 그 내용 기재

- 수입제세 : 물자대 대비 수입제세 비율, 통상적인 방산물자 보다  
비율이 높은 경우 그 사유 기재

[용역원가]

※ 비목별 원가산정 기준 및 제비율 자료 산정시 용역원가가 어떻게  
처리되었는지도 비목별로 기재

- 직접노무비

- 노무량

- .. 실적분 / .. 추정분

- 임 율

- 실적분 / - 추정분
  - .. 기본급 / .. 제수당 / .. 상여 / .. 퇴직급여

- 간접노무비 : 용역부서의 직접 및 간접인원 구분 기준

- 직접경비 : 비목별 내용 기재

- 간접경비 및 일반관리비: 연도별 간접경비율 및 일반관리비율 산정방법

- 이윤 : 이윤산정 관련 규정과 다르거나, 특이한 사항이 있는 경우  
그 내용 기재이윤산정 관련 특이사항이 있는 경우만 기재

[완성품원가]

“물자대 / 환율 / 수입부대비 / 일반관리비 / 이윤율”로 구분하여  
원가산정방법 기재

〈별지 제17호 서식〉

정산원가 승인의견 조치결과 내역서

(단위 : 천원)

| 계 약 명<br>(계약번호) | 승인건의<br>금 액(1) | 국방부 승인결과 |         | 최종산정<br>계약금액(3) | 비 고 |
|-----------------|----------------|----------|---------|-----------------|-----|
|                 |                | 의 견      | 조정금액(2) |                 |     |
|                 |                |          |         |                 |     |

※ 작성 요령

1. 승인의견 항목별로 구분하여 조정금액을 산정할 것
2. 승인건의 금액(1)에서 국방부 승인결과 조정금액(2)을 차감한 금액이 최종 산정금액과 차이 발생시 비고란에 그 사유를 명시할 것
3. 조정된 최종원가계산서 “갑”지를 덧붙일 것

〈별지 제18호 서식〉

국제입찰공고 영문 요약공고 예시문

◆ 공사의 경우

Summary of the Invitation for Bids

1. Subject matter of contract :
  - Construction work
    - . Title of work : Apartments Construction Work
    - . Scale : five 20-story buildings
    - . Construction Period : 1997.3.15 ~ 1999.7.15
    - . Location : Kyonggi-do
    - . Estimated Value(won) : 25 billion won
2. Time limits(Korean Standard Time) for
  - The submission of application forms and relevant documents for the prequalification : 14 February 1997, 10:00
  - The submission of tenders : 15 March 1997, 10:00
3. Opening Date : 16 March 1997, 10:00
4. Address from which documents relating to the contracts may be requested :

Contract Division 00000, 00000

Tel 82-2-748-5352

Fax 82-2-748-5379

◆ 물품의 경우

Summary of the Invitation for Bids

1. Subject matter of the contract

| Invitation No. | Opening Date & Hour                | Commodity                                         | Quantity | Unit           | End-User |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------------|----------|
| KFX-970008-F1  | 14:00 Hours<br>February, 25, 1997. | AUTO-AMINO<br>ACID ANALYZER<br>& 5 KINDS<br>ITEMS | 6        | Sys. or<br>Set | Army     |

2. Time-Limits

- Time Limit for the Submission of bids  
14:00Hours, February, 25, 1997.(Korean Standard Time)
- Time-Limit for the Submission of an application to be participated in the bid  
17:00Hours, February, 24, 1997.(Korean Standard Time)  
1997년 1월 28일

〈별지 제19호 서식〉

지체상금 부과내역 보고서

|                      |                       |  |                  |          |                 |
|----------------------|-----------------------|--|------------------|----------|-----------------|
| <b>I. 일반적인 사항</b>    |                       |  |                  |          |                 |
| 1) 공사명               |                       |  |                  |          | 2)발주기관<br>(발주자) |
| 1-1)공사위치             |                       |  |                  |          |                 |
| 3) 시공자<br>(대표)       | 3-1)회사명               |  | 3-2)업종<br>및 면허번호 |          | 3-3)대표자         |
|                      | 3-4)영업소재지             |  |                  |          | 3-5)전화번호        |
| 4) 계약및준공             | 4-1)계약일자              |  | 4-4)계약금액         |          |                 |
|                      | 4-2)착공일자              |  | 4-4)시공누계금액       |          |                 |
|                      | 4-3)준공일자              |  | 4-4)미시공금액        |          |                 |
| 5)계약의 종류             | 원도급( ), 하도급( ), 기타( ) |  |                  |          | ※해당란에 0표        |
| <b>II. 지체상금 부과내용</b> |                       |  |                  |          |                 |
| 1) 지체상금 부과일수         | 일                     |  |                  |          |                 |
| 2) 지체상금 부과일자         | 년 월 일                 |  |                  |          |                 |
| ※ 비 고 :              |                       |  |                  |          |                 |
| <b>III. 붙임</b>       |                       |  |                  |          |                 |
| 위 내용이 틀림없음을 증명함.     |                       |  |                  |          |                 |
|                      |                       |  |                  | 시공부대장    | 인               |
| 위 내용이 틀림없음을 증명함.     |                       |  |                  |          |                 |
|                      |                       |  |                  | 재무관      | 인               |
| 위 내용이 틀림없음을 증명함.     |                       |  |                  |          |                 |
|                      |                       |  |                  | OO 회사 대표 | 인               |
| 첨부 #1 :              |                       |  |                  |          |                 |
| 첨부 #2 :              |                       |  |                  |          |                 |
| 첨부 #3 :              |                       |  |                  |          |                 |

- 1) 관련서류 각 1부를 첨부하여야 함.
- 2) 업체측 사실확인 불응시 불응사유를 첨부하여야 함.

하자보수 통보내역 보고서

|                                |                                |  |                  |                 |          |
|--------------------------------|--------------------------------|--|------------------|-----------------|----------|
| I. 일반적인 사항                     |                                |  |                  |                 |          |
| 1) 공사명                         |                                |  |                  | 2)발주기관<br>(발주자) |          |
| 1-1)공사위치                       |                                |  |                  |                 |          |
| 3) 시공자<br>(대표)                 | 3-1)회사명                        |  | 3-2)업종 및<br>면허번호 |                 | 3-3)대표자  |
|                                | 3-4)영업소재지                      |  |                  |                 | 3-5)전화번호 |
| 4)계약 및 준<br>공                  | 4-1)계약일자                       |  | 4-4)계약금액         |                 |          |
|                                | 4-2)착공일자                       |  | 4-4)시공누계금액       |                 |          |
|                                | 4-3)준공일자                       |  | 4-4)미시공금액        |                 |          |
| 5)계약의 종류                       | 원도급( ), 하도급( ), 기타( ) ※해당란에 0표 |  |                  |                 |          |
| II. 하자보수 통보내용                  |                                |  |                  |                 |          |
| 1) 1차 통보                       |                                |  | 2) 2차 통보         |                 |          |
| 1-1)통보일자                       | 년 월 일                          |  | 2-1)통보일자         | 년 월 일           |          |
| ※하자보수 통보내용 및 불이행사실 요약 기술 :     |                                |  |                  |                 |          |
| III. 붙임                        |                                |  |                  |                 |          |
| 위 내용이 틀림없음을 증명함.<br>시공부대장 인    |                                |  |                  |                 |          |
| 위 내용이 틀림없음을 증명함.<br>재무관 인      |                                |  |                  |                 |          |
| 위 내용이 틀림없음을 증명함.<br>OO 회사 대표 인 |                                |  |                  |                 |          |
| 첨부 #1 :<br>첨부 #2 :<br>첨부 #3 :  |                                |  |                  |                 |          |

- 1) 하자보수 통보는 건설산업기본법 제28조에 의한 수급인의 하자담보책임이 있는 경우에 한함.  
2) 1차, 2차 통보내용 각 1부를 첨부하여야 함.  
3) 업체측 사실확인 불응시 불응사유를 첨부하여야 함.

협상에 의한 계약 사유서

|            |             |  |
|------------|-------------|--|
| 사업명        |             |  |
| 사업주관부대(기관) |             |  |
| 관련근거       |             |  |
| 사유서        | 전문성         |  |
|            | 기술성         |  |
|            | 긴급성         |  |
|            | 공공시설물의 안전성  |  |
|            | 그 밖에 국가안보목적 |  |
|            | 기타 추가의견     |  |

수의계약(지명경쟁계약 또는 개산계약) 사유서

- 1. 사업명 :
- 2. 예산액 / 예산과목 :
- 3. 적용법령조문 :
- 4. 적용사유(구체적) :
- 5. 기타 참고사항 :

202 . . .

제 ○○○○부대 재무관 계급 성명 (인)

안전·보건 확보 조치 이행 확약서 (표준안)

- 1. 우리 회사(이하 “수급인”)는 부대(기관)(이하 “도급인”)로부터 도급·용역·위탁받은 업무 수행시 산업재해 예방을 위하여 「산업안전보건법」 및 같은 법 시행령, 시행규칙(이하 “산업안전보건법령”), 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 및 같은 법 시행령(이하 “중대재해처벌법령”), 그 밖의 안전·보건 관계 법령이 정하는 사항을 철저히 준수할 것을 서약합니다.
- 2. 수급인은 특히 다음의 안전·보건 확보 이행을 충실히 할 것을 서약합니다.
  - 가. 수급인은 산업안전보건법령에 따라 도급·용역·위탁받는 업무에 대하여 안전 및 보건 시설 설치 등 수급인, 수급인의 근로자(도급이 여러 단계에 걸쳐 체결된 경우 관계 근로자 포함)에 대한 안전·보건 조치를 실시한다.
  - 나. 수급인은 도급·용역·위탁받는 업무에 대하여 산업안전보건법령에 따라 구성되는 도급인과 수급인을 구성원으로 하는 안전·보건 협의체 회의에 매월 1회 이상 참여하며, 분기 1회(건설업, 선박 및 보트 건조업은 2개월에 1회 이상) 또는 수시로 실시되는 합동 안전·보건 점검에 참여한다.
  - 다. 수급인은 도급·용역·위탁받는 업무에 대하여 수급인 근로자를 대상으로 산업안전보건법령에 따른 안전보건교육을 실시한다.
  - 라. 수급인은 중대재해처벌법령에 따라 도급·용역·위탁받는 업무의 특성에 따른 유해·위험요인을 확인 및 개선한다.
  - 마. 수급인은 수급인, 수급인의 근로자가 도급·용역·위탁받는 업무 수행 중 산업안전보건법령을 위반하여 도급인의 시정 요구를 받은 경우 시정조치한다.
  - 바. 수급인은 중대재해처벌법령에 따라 도급·용역·위탁받는 업무의 안전·보건에 관한 사항에 대하여 수급인의 근로자의 의견을 듣고, 재해 예방에 필요하다고 인정하는 경우에는 그에 대한 개선방안을 마련한다.
  - 사. 수급인은 도급·용역·위탁받는 업무가 폭발 등 유해성·위험성이 있는 작업을 포함할 경우, 이에 대한 비상조치계획을 수립하고, 도급인이 수립한 비상조치계획에 따른 조치에 협조한다.
- 3. 위 안전·보건 확보 이행 서약은 상호 신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 이를 이행하지 않을 경우 계약해지 및 입찰참가자격 제한조치 등 불이익 처분을 받더라도 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.

년 월 일  
업체명 :  
대표자 : (인)  
제○○○○부대장 귀하